



ガームの害悪 :世界最大のブランドがコントロールしようとする方法
オンラインスピーチ

中間スタッフレポート

司法委員会

米国下院



2024年7月10日

 エグゼクティブサマリー

司法委員会は、「違法な制限や独占に対する貿易と商業の保護」を管轄している。¹既存の米国反トラスト法の妥当性と十分性を監視するにあたり、同委員会は世界広告主連盟 (WFA)、特にその責任あるメディアのための世界同盟 (GARM) イニシアチブにおける明らかな共謀を調査してきた。GARM を通じて、大企業、広告代理店、業界団体は、プラットフォーム、ポッドキャスト、ニュース メディア、および GARM とそのメンバーが好まないとみなしたその他のコンテンツの収益化を停止するためのボイコットやその他の協調行動に参加した。この共謀は、消費者が利用できるさまざまなコンテンツや視点を排除する効果をもたらす可能性がある。

2019年にWFAによって創設されたGARMは、
広告業界3その他のデータポイント：

- WFA会員は世界の広告費の約90%を占め、約1兆ドルを占めています。
年間4ドル
- GARM には、すべての大手広告代理店持株会社が含まれており、世界最大のメディア購入代理店である GroupM も Steer Team に含まれています。⁵
- GARM の Steer Team は取締役会として機能し、GARM の日常業務にも深く関わっています。このチームには、毎年数十億ドルを広告に費やす 4 つの大企業 (ユニリーバ、マース、ディアジオ、プロクター & ギャンブル) が含まれています。⁶
- GARMはWFA執行委員会に報告し、同委員会はGARMの活動を承認しなければならない。
ABインベブ、ロレアル、ネスレ、IBMのほか、多くの大企業や有名ブランドの代表者も参加しています。⁷

GARMは自らを「オンライン上の有害コンテンツの入手と収益化を削減することでデジタルメディアの可能性を守るために、マーケター、メディアエージェンシー、メディアプラットフォーム、業界団体、広告技術ソリューションプロバイダーを結集する業界初の取り組み」と称している。⁸ GARMは、企業が「ブランドセーフティ」を達成できるよう、ポリシーの透明性を高めるために設立されたと主張している。言い換えれば、「広告主がソーシャルメディアプラットフォーム上の特定のコンテンツを誤って支持しないように、広告の配置場所の透明性」である。⁹この目標を達成するために、GARMは「コンテンツ収益化」の分野で活動していると主張している。

¹ 衆議院規則R.X(1)(I)(16) (2023年)。

² 責任あるメディアのための世界同盟のイニシアチブリーダー、ロバート・ラコウィッツ氏のインタビューの書き起こし (2024年6月4日) 42:24[以下、ラコウィッツ証言]。

³ 下記のセクションIAを参照

⁴ WFAについて、 <https://wfanet.org/about-wfa/who-we-are>。

⁵ GARM よくある質問、 GARM、<https://wfanet.org/leadership/garm/frequently-asked-questions>。

⁶ 同上。また、ラコウィッツ証言、前掲注2、63:5-6も参照。

⁷ 私たちのリーダーシップ、 WFA、<https://wfanet.org/about-wfa/our-leadership>。また、 Rakowitz 証言、前掲注 2、7:21-23も参照。

⁸ HJC-WFA-GARM-000001893。

⁹ ラコウィッツ証言、前掲注2、10:5-7。

「広告が実際にサポートしているコンテンツと、オンラインでの広告挿入の実践」¹⁰ GARM は、「プラットフォーム上でホスティング、推奨、および利用可能にするのに適したコンテンツの実践と決定」である「コンテンツ モデレーション」への関与を否定しています。¹¹ただし、GARM は、「コンテンツの収益化とモデレーションは密接に関連しており、モデレーションを怠ると広告と広告主が危険にさらされる」ことを認めています。¹²言い換えれば、GARM の収益化作業は、オンラインで表示されるコンテンツに影響を与える効果があります。

広告において言論と説得に頼る組織にとって、GARMは GARMのリーダーで共同創設者のロブ・ラコウィッツは、言論の自由に関する自身の見解を論じる中で、「米国憲法の極端な国際的解釈」に不満を表明し、「統治の原則」を230年前の法律（白人男性のみが制定）として文字通り適用することについて不満を述べた。¹³この世界観により、GARMは「個人の商業的利益を超える」ために「異例の協力」と称するものを推進した。¹⁴

シャーマン法第1条は、不当な取引制限を違法としている。¹⁵これらの違法な制限には、消費者に損害を与える特定の集団ボイコットや協調行動が含まれる。¹⁶委員会に提出された文書は、GARM が第 1 条に違反する協調行為に関与した可能性があることを示唆しています。GARM は、オンライン上の特定の発言の収益化、および事実上その存在を排除するために、さまざまな措置を講じてきました。たとえば、

- Twitter とイーロン・マスク: GARM のメンバーの 1 人によると、GARM はマスク氏による同社買収への対応として、メンバーに「Twitter での有料広告をすべて停止する」よう推奨した。¹⁷ GARM の内部文書によると、GARM はメンバーから「会議を手配し、Twitter の状況と多くの企業によるボイコットの可能性に関する [GARM] の見解を詳しく聞く」よう依頼された。「イーロン・マスク氏による Twitter 買収に関する徹底的な報告と議論」は、ボイコットを組織する十分な機会を提供した。¹⁹ GARM は「イーロン・マスク氏と対決した」ことや ¹⁸ GARMはまた、「それ以来 [Twitter] の収益は予測を 80% 下回った」ことを自慢していた。²⁰

- Spotifyとジョー・ローガン・エクスペリエンス :メンバーの要請により、GARMとそのステア・チームは、ジョー・ローガンのポッドキャスト「ザ・ジョー・ローガン・エクスペリエンス、ローガン氏は若くて健康な人は

¹⁰ ラコウィッツ証言、前掲注2、17:22-23。

¹¹ 同上、17:19-20。

¹² HJC-WFA-GARM-000118620。また、ラコウィッツ証言、前掲注2、58:13-16も参照。

¹³ 下記のセクションIBを参照してください。HJC-WFA-GARM-000125324も参照してください。

¹⁴ 下記のセクションICを参照してください。HJC-WFA-GARM-000016155も参照してください。

¹⁵ 15 USC § 1を参照。

¹⁶ 例えば、FTC v. Indiana Fed'n of Dentists, 476 US 447, 458 (1986)、Northwestern Wholesale Stationers v. Pacific Stationery & Printing Co., 472 US 284, 295-98 (1985); NYNEX Corp. v. Discon, Inc., 525 US 128, 135 (1998); Klor's, Inc. v. Broadway-Hale Stores, 359 US 207, 210-12 (1959)。

¹⁷ 下記セクションII.Aを参照してください。

¹⁸ HJC-WFA-GARM-000054373、-376 ページ。

¹⁹ HJC-WFA-GARM-000030950、-951 ページ。

²⁰ HJC-WFA-GARM-000030996、-997 ページ。

21 GARMはブランドセーフティに関する業務の範囲外での活動を認め、メンバーの1人に「SpotifyではブランドセーフティはFacebookのニュースフィードとは多少別物だ。なぜなら、ブランドはポッドキャストに組み入れられていないからだ」と説明した。22つまり、企業はローガン氏のポッドキャストに広告を出すか出さないかを簡単に選択することができ、そのためGARMは

Spotify の決定に干渉する権利はない。

²³ GARMは反トラスト法を認めた

ラコウィッツ氏が GARM のメンバーの 1 人に「すべてのクライアントに X を行うよう公にアドバイスすることはできません。そうすると、反競争的および共謀的な行為によって問題に巻き込まれてしまいます」と言ったとき、捕まる場合の影響について懸念が示されました。²⁴この問題を回避するために、ラコウィッツ氏は「[ブランド] が 1 対 1 で [視点] を策定するのを支援する」ことを申し出ました。²⁵そうすることで、ラコウィッツ氏が「[ブランド] が [視点] を 1 対 1 で策定するのを支援する」ことを申し出たのです。ラコウィッツ氏は業界団体の会員を「顧客」と勘違いしており、このような協調行動は独占禁止法に抵触する。

•反対の政治的見解を持つ候補者、政策、報道機関：GARMとその

メンバーは、Fox News、The Daily Wire、Breitbart Newsなどの特定のニュースメディアをブロックする戦略について議論した。GARMのステアチームのメンバーの1人は、率直に、自分は「彼らのイデオロギーや戯言は嫌い」だが、自分の会社は「誤った意見を理由に彼らをブロックする正当な理由が本当になかった」ので、会社は「彼らを非常に注意深く監視していたが、彼らが一線を越えるのにそれほど時間はかからなかった」と書いている。²⁶さらに、GARMはメンバーに、Global Disinformation Index (GDI)やNewsGuardなどのニュースランキング組織を使用するよう促している。これらの組織は、中道右派の報道機関をいわゆる誤情報として過度に分類している。²⁷ GARMとそのステアチームは、ドナルド・トランプ大統領が資金提供したソーシャルメディア広告を「誤情報」と分類する取り組みにも参加した。²⁸フェイスブックが広告を誤情報として分類しなかったとき、ラコウィッツ氏は同僚に「正直に言って非難に値する」と語った。GARMのステアチームのメンバーの1人は、ツイッターがハンター・バイデンのラップトップとバイデン家の影響力行使を検閲するために以前どのように使用されたかについての真実をマスク氏が暴露することについて懸念を表明した。記事では、マスク氏の立場を「明らかに党派的な見解」と表現している。²⁹

GARMの将来の計画には、そのフレームワークを人工知能に押し上げることが含まれている。

(AI) ソリューションです。³⁰ GARM のパートナーは、ソーシャル メディア プラットフォーム全体で GARM の標準をシームレスに統合する AI ツールを開発しています。³¹このような自動化された検閲の取り組みにより、GARM の広告カルテルが好まない意見や発言が、人間の関与なしに収益化されなくなる可能性があります。このような市場力の集中は危険であり、AI 技術が広告検閲に与える影響は恐ろしいものです。

²¹ 下記セクションII.Bを参照してください。

²² HJC-WFA-GARM-000025816、-817 ページ。

²³ 同上。

²⁴ HJC-WFA-GARM-000056644。 25同上

²⁶ 下記セクションII.Cを参照してください。また、HJC-WFA-GARM-000022078の-079も参照してください。

²⁷ 概要：米国オンラインメディア市場における偽情報リスク、2022年10月、GDI（2022年10月21日）、<https://www.disinformationindex.org/research/2022-10-21-brief-disinformation-risk-in-the-united-states-online-media-market-october-2022/>。

²⁸ HJC-WFA-GARM-000059383、-386 ページ。

²⁹ HJC-WFA-GARM-000054330。下記セクションII.Dを参照してください。

³⁰ 下記セクションIIIを参照。31同上。

GARM が業界団体を組織し、消費者の選択肢を奪う行動を調整している程度は、独占禁止法の下では違法である可能性が高く、アメリカの基本的自由を脅かしています。これまでに明らかになった、好ましくないコンテンツの収益化を阻止するための WFA と GARM の共謀行為に関する情報は、憂慮すべきものです。委員会は、この行為に関与している企業に対する調査を継続し、潜在的な立法改革に役立てていきます。

 目次

概要	1
目次	5
I. GARM の市場力は、協調関係を重視するグローバル組織から生まれます。	6
A. 強力な国際組織が GARM を創設しました。	6
B. GARMとそのメンバーは、不利な立場にある人々の貨幣を廃止するために「異例の協力」を行なった。 ブランドセーフティの名の下にコンテンツが侵害される。	9
II. GARMは市場支配力を利用して特定の商品の収益化を阻止することで独占禁止法に違反している 視点とそれによって消費者の選択肢が制限される。	11
A. GARMのメンバーは、イーロン・マスクによる買収後にTwitterの収益を削減するために共謀した。	12
B. GARM はブランドセーフティを超えて、ジョー・ローガンのような好ましくない意見を黙らせました。	17
C. GARM は消費者の選択肢を制限するために、好ましくないニュースサイトを攻撃した。	23
D. GARMは選挙に影響を与えるために政治広告と偽情報の疑いに焦点を当てました。	27
i. GARMとユニリーバは、2020年のトランプの選挙キャンペーン広告を 誤報.....	28
ii. GARMとユニリーバはイーロン・マスクがツイッターの真実を暴露したことに異議を唱えた ハンター・バイデンのノートパソコンに関する記事を検閲する。	30
iii. GARMとユニリーバは誤情報の力を利用して、否定的な製品情報を検閲している レビュー。	31
III. GARMとそのメンバーの計画された活動は、政府の検閲と 人工知能	33
A. GARMの拡大された取り組みは、その偏見と検閲を人工的なものにまで持ち込むことになる。 知性。	33
B. GARM のパートナーは CISA の政府検閲に関わっている。	37
結論	38

I. GARMの市場力は、

調整。

広告業界における責任あるメディアのための世界同盟（GARM）の力
GARMを管理する企業、広告代理店、協会のネットワークから派生したものです。³² 「異例のコラボレーション」の呼びかけのもと、組織はほぼすべての広告力を1つの屋根の下に集め、「競争上の懸念を脇に置き」ました。³³

A. 強力な国際組織が GARM を創設しました。

GARMの影響力は、設立され、
このグループは、GARM を監督し、その活動を承認する世界広告主連盟 (WFA) が設立した団体です。WFA は、世界最大のブランド 150 社以上と、世界中の 60 を超える国別広告主協会を代表する上級マーケティング担当者の国際協会です。³⁴ WFA は、その会員が世界の広告費の約 90%、つまり年間 1 兆ドル近くを占めていると主張しています。

³⁵ 2019年6月、WFAとそのメンバーの一部、特に17人の主要
広告主のグループは GARM を設立しました。³⁶ GARM はWFA の CEO であるステファン・ロルケが率いる WFA 執行委員会³⁷ と、フランスの広告主協会である Union des Marques、マスターカード、ペプシコに報告します。³⁸ WFA執行委員会のメンバーには、
ABインベプ、ロリアル、ネスレ、アフリカ銀行、IBMなど、世界最大手の企業や、その他多くの大企業や有名ブランドが含まれます。³⁹

GARM の創設にあたり、WFA は世界中の膨大な広告費の流れに影響を与えることに関心を持つ他のグローバル組織と協力しました。創設された同じ年に、GARM は世界経済フォーラム (WEF) の主要パートナーになりました。⁴⁰ WEF との提携を通じて、GARM は WEF の「既存のネットワーク」を「活用」することができました。⁴¹さらに、世界有数のブランドのチーフ マーケターで構成され、GARM の Steer Team に席を持つ全米広告主協会 (ANA) 成長評議会は、WFA と協力して GARM の創設を支援し、2 つの別々の組織での取り組みの重複を回避しました。⁴² ANA 成長評議会は、P&G の最高ブランド責任者であるマーク プリチャーが率いており、ラジャ

マスターカードのラジャマナール氏とペプシコのジェーン・ウェイクリー氏は、WFAの執行委員会のメンバーである。

³² 下記セクション1.Aを参照してください。

³³ 下記セクション1.Cを参照してください。

³⁴ 私たちは誰か、WFA。<https://wfanet.org/about-wfa/who-we-are>,35同上。

³⁶ プレスリリース、デジタルの安全性に取り組む責任あるメディアのためのグローバルアライアンスGARMが発足、<https://wfanet.org/knowledge/item/2019/06/18/Global-Alliance-for-Responsible-Media-launches-to-address-digital-safety> (アディダス、バイエル、BP、ダノン、ディアジオ、ゼネラル・ミルズ、GSK コンシューマー・ヘルスケア、LVMH、マース、マスターカード、モンデリーズ・インターナショナル、NBC ユニバーサル、ネスレ、プロクター・アンド・ギャンブル、シエル、ユニリーバ、ボーダフォン)。

³⁷ GARM よくある質問、GARM。<https://wfanet.org/leadership/garm/frequently-asked-questions>。

³⁸ 私たちのリーダーシップ、WFA。<https://wfanet.org/about-wfa/our-leadership>。

³⁹同上

⁴⁰ 責任あるメディアのための世界同盟、GARM。<https://wfanet.org/leadership/garm/about-garm>。

⁴¹ WFA主導の責任あるメディアのための世界同盟が世界経済フォーラムを通じて取り組みを拡大、WFA (2019年11月27日)、<https://wfanet.org/knowledge/item/2019/11/27/WFA-led-Global-Alliance-for-Responsible-Media-scales-up-efforts-through-the-World-Economic-Forum>。

⁴² ラコウィッツ証言、前掲注2、13:4-7。

委員会43さらに、成長評議会にはシェル、レゴ、ABインベプ、SCジョンソン、ハレオン、アメリカンエクスプレス、ヒュンダイの代表者が参加しています。44

GARMはイニシアチブリーダーのロブ・ラコウィッツが率いています。45ラコウィッツ氏はGARMを共同設立し、彼は「マース・インコーポレイテッドのグローバルメディア部門の責任者としての職務をまだ遂行しながら」WFAに加わった。46ラコウィッツは GARM の共同創設者でありリーダーです。47彼は組織としての GARM のすべての決定に関与しています。48彼はプラットフォームとブランド間の会話に定期的に参加し、GARM メンバーからアドバイスを求められることもよくあります。49 GARM はメンバーの協調行動により、プラットフォーム、クリエイター、ニュース アウトレットの収益化、そして事実上は収益化の廃止に影響を与えることができます。50

GARM が広告の決定や広告費に多大な影響を与える力を持っていることを考えると、言論の自由に関する GARM リーダーの世界観は興味深いものです。2019年、GARMを共同設立した直後、ラコウィッツ氏はWFAのCEOステファン・レールケ氏を含むWFAの同僚に宛てた電子メールで、言論の自由に関する自身の世界観を説明した。51ラコウィッツ氏は、自分にとって、広告業界とデジタルプラットフォームの「水面下で沸き立つ問題全体」は「米国憲法の極端なグローバル解釈」であると説明した。52ラコウィッツ氏は、匿名で「人々がオンラインで言論の自由を主張している」理由が理解できないと書き、人々が言論の自由についていわゆる「過激な解釈」をしていることに不満を述べた。53また、「米国の規範を世界的に適用する」ことについても不満を述べた。54ラコウィッツ氏は、「『統治の原則』を使用し、それを（白人男性だけが作った）230年前の文字通りの法律として適用する」ことに反対した。55

GARMは、取締役会のような役割を担い、イニシアチブの全体的な方向性を決定します。56運営チームは以下の代表者から構成されます。

- 4 大広告主:ユニリーバ、マース、ディアジオ、プロクター・アンド・ギャンブル（ミスター・マースを含む）。これら2社は、アメリカ人が毎日購入する数多くの家庭用ブランドを所有している。

P&G MARS Unilever DIAGEO

43 私たちのリーダーシップ、WFA,<https://wfanet.org/about-wfa/our-leadership>。

44 リーダーシップ チーム、ANA,<https://www.ana.net/content/show/id/globalcmo-leadership>。

45 私たちのチーム、WFA については、<https://wfanet.org/about-wfa/our-team> をご覧ください。

46 HJC-WFA-GARM-000016155。

47 ラコウィッツ証言、前掲注2、7:1-16を参照。

48 同書10:10-11:21を参照。

49 例えば、下記のセクション II.A. および B.を参照してください。

50 例えば、下記セクションII.C. 51 HJC-WFA-GARM-000125324を参照してください。

52 同上。

53 同上。

54 同上。

55 同上。

56 ラコウィッツ証言、前掲注2、63:5-6。

57アライアンス メンバー、GARM,<https://wfanet.org/leadership/garm/members-governance>。

- 世界最大のメディアバイイングエージェンシー :グループMは4つの広告代理店を所有し、世界最大手の企業の一部を代理しています。⁵⁸



- 3つの業界団体 :アメリカ広告代理店協会（広告代理店を代表する 4A）、英国広告主協会（英国のブランドを代表する ISBA）、全米広告主協会（米国のブランドを代表する ANA）で、その指導者や会員には世界最大手企業が含まれています。⁵⁹



GARMには、いわゆる「ビッグシックス」もメンバーとして含まれています。⁶⁰広告業界では、「ビッグシックス」は「世界最大の広告代理店持株会社」を指します。⁶¹これらの企業は、ほぼすべての大手広告代理店を所有しています。⁶²つまり、ほぼすべての大手広告代理店が、世界中の無数の企業の広告キャンペーンを実施する広告代理店は、GARMの傘下にあります。WFAはブランドの広告費の約90%を占め、GARMにはほぼすべての広告代理店と世界最大のブランドの多くが含まれており、GARMは広告市場に対して大きな力を持っています。⁶³

⁵⁸ GroupMについて、<https://www.groupm.com/about/>; Seb Joseph & Krystal Scanlon、世界最大のメディア

バイヤーのGroupMは広告主に対し、Twitterは「高リスク」のメディア購入であると伝えている、DIGIDAY（2022年11月14日）。

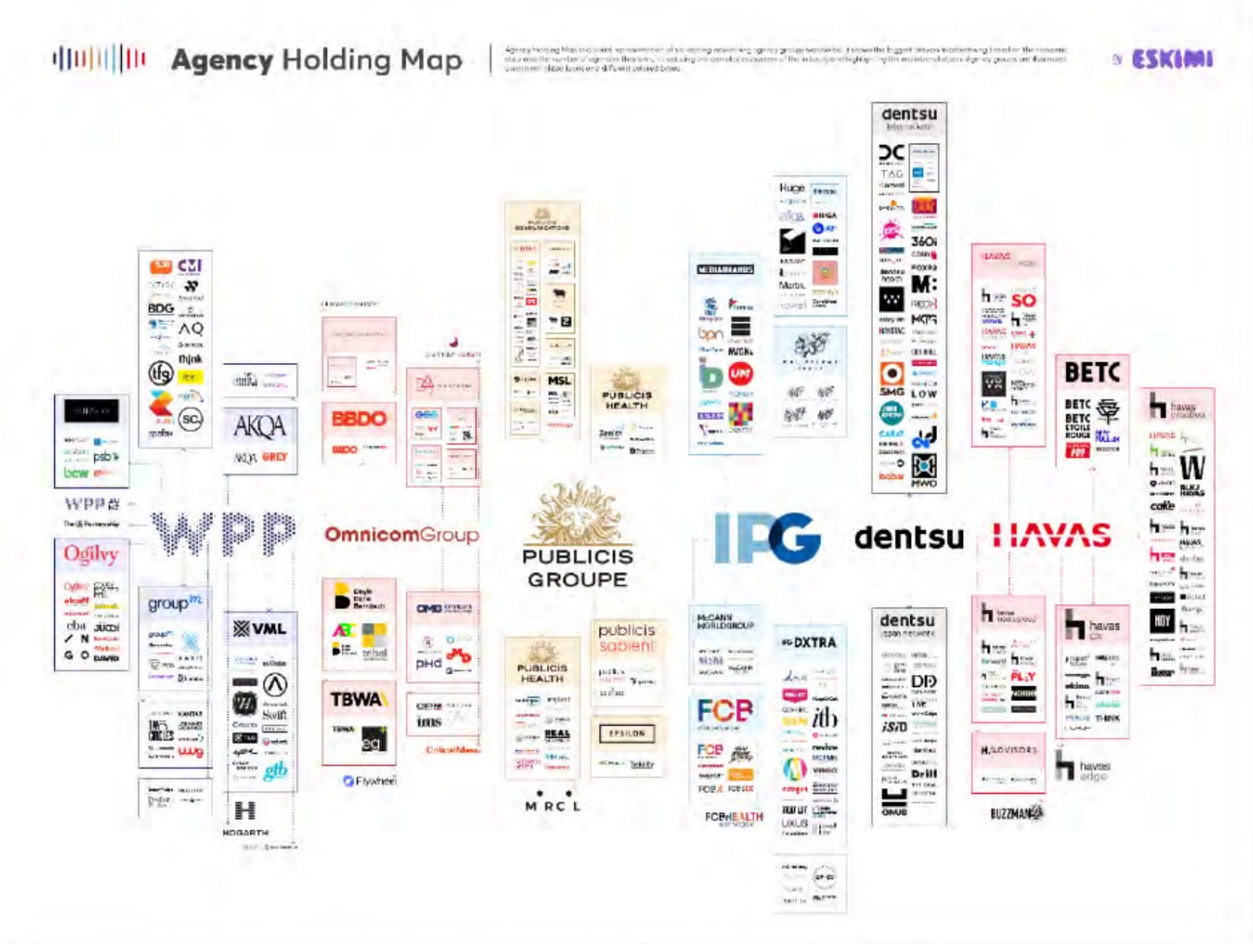
⁵⁹ アライアンス メンバー、GARM、<https://wfanet.org/leadership/garm/members-governance>。

⁶⁰ HJC-WFA-GARM-000016155。

⁶¹ 代理店持株会社 :ビジュアルマッピング、ESKIMI（2024年5月15日）。

⁶² 同上。

⁶³ 下記のセクションIBを参照



Agency Holding Companies: A Visual Mapping, ESKIMI (May 15, 2024).

B. GARM and its members embraced “uncommon collaboration” to demonetize disfavored content in the name of brand safety.

According to GARM’s charter, GARM members use “uncommon collaboration to ensure that there are more positives from digital communications and commerce, and that [they] effectively reduce the availability and monetization of harmful content.”⁶⁴ According to the charter, GARM “members acknowledge their collective power . . . and are identifying concrete initiatives, creating shared processes and common protocols for protecting people and brands.”⁶⁵ GARM is “an industry first effort that unites marketers, media agencies, media platforms, industry associations, and advertising technology solutions providers to safeguard the potential of digital media by reducing the availability and monetization of harmful content online.”⁶⁶

When announcing the creation of GARM, GARM and its founding members stated that they were establishing a means by which brands may collaborate with “platforms to do more to

⁶⁴ HJC-WFA-GARM-000001911.

⁶⁵ *Id.*

⁶⁶ HJC-WFA-GARM-000001893.

「有害で誤解を招くメディア環境に対処する」⁶⁷ GARMとそのブランドメンバーは、いわゆる「有害でセンシティブなコンテンツ」についての「共通理解」に協力し、「広告が表示されるべきではない」プラットフォーム上の危険な配置を特定すると主張している。⁶⁸ GARMは、「広告業界が有害なコンテンツを全面的に同じように分類できるように、共通の定義を採用する」ことを約束した。⁶⁹ この約束は、GARMが「ブランドセーフティフロアと適合性フレームワーク」を立ち上げたときに守られた。

GARMの「ブランドセーフティフロアと適合性フレームワーク」は、「広告を表示すべきでない場所についての共通理解」と「センシティブなコンテンツに対する異なるリスクレベル」を作成します。⁷⁰ GARMは、このフレームワークが、企業が「ブランドセーフティ」を達成できるようにポリシーの透明性を高めるために作成されたと主張しています。言い換えれば、「広告が配置される場所の透明性を確保し、広告主がソーシャルメディアプラットフォーム上の特定のコンテンツを誤ってサポートしないようにする」ことです。⁷¹ この目標を達成するために、GARMは「コンテンツ収益化」の分野で活動していると主張しています。これは、「広告が実際にサポートするコンテンツと、オンラインでの広告の挿入方法」と定義されています。⁷²

一方、GARMは「コンテンツモデレーション」への関与を否定している。コンテンツモデレーションとは、「プラットフォーム上でホスティング、推奨、利用可能にするのに適したコンテンツの実施と決定」である。⁷³ しかし、GARMは「コンテンツの収益化とモデレーションは密接に関連しており、コンテンツモデレーションの不備は広告と広告主を危険にさらす」ことを認めている。⁷⁴ 言い換えれば、GARMの収益化作業は、オンラインで表示されるコンテンツを決定するコンテンツモデレーションポリシーを推進する効果を持つ。

ラコウィッツ氏は「異例のコラボレーション」という用語を生み出した。これは、GARMの設立と、ラコウィッツ氏の「異例のコラボレーション」推進活動以前は、広告主とプラットフォームは「ポイントツーポイントの会話」を行っていた。ラコウィッツ氏が電子メールで表現したように、「マース社がP&Gとは別にYouTubeと会話し、P&GがFacebookと会話していた」のである。⁷⁶ ラコウィッツ氏によると、異例のコラボレーションは、GARMの設立と、ラコウィッツ氏の「異例のコラボレーション」推進活動の2つに分かれていた。

ラコウィッツ氏は、「競争相手が協力し合い」、「業界のあらゆる側面が協力し合う」としている。⁷⁷ 競争相手は顧客獲得のために競争すべきだが、GARMの異例の協力という明確な目標は「個々の商業的利益を超えること」である。⁷⁸ ラコウィッツ氏は、「異例の協力は、業界が団結し、競争上の懸念を脇に置くこととして理解される必要がある」と説明した。⁷⁹

⁶⁷ プレスリリース、GARM、責任あるメディアのための世界同盟がデジタル安全性に取り組むために発足（2019年6月18日）、<https://wfanet.org/knowledge/item/2019/06/18/Global-Alliance-for-Responsible-Media-launches-to-address-digital-safety>.

⁶⁸ HJC-WFA-GARM-000001893。

⁶⁹ 同上。

⁷⁰ 同上。

⁷¹ ラコウィッツ証言、前掲注2、10:5-7。

⁷² ラコウィッツ証言、前掲注2、17:22-23。

⁷³ ラコウィッツ証言、前掲注2、17:19-20。

⁷⁴ HJC-WFA-GARM-000118620。また、ラコウィッツ証言、前掲注2、58:13-16も参照。

⁷⁵ ラコウィッツ証言、前掲注2、16:3-4。HJC-WFA-GARM-000016155。76HJC-WFA-GARM-000016155。

⁷⁷ 同上。

⁷⁸ 同上。

⁷⁹ HJC-WFA-GARM-000032856、-857 ページ。

II. GARMは市場力を利用して商品の貨幣価値を下げ、独占禁止法に違反している
特定の視点を制限し、それによって消費者の選択肢を制限します。

世界最大の企業や広告代理店の有力なマーケターが好まない意見や見解を共謀して抑圧することは、GARMの設立理念の中核をなすものである。本報告書の第1節で説明したように、GARMはメンバーが広告に費やす金額を通じて権力を蓄積した。⁸⁰ 2019年12月の電子メールで、ラコウィッツ氏は次のように説明した。⁸¹ キャリッジ（プラットフォーム上の存在）、⁸² キュレーション（消費者への推奨）、⁸³ 商業化（クリエイターとの収益分配）、⁸⁴ GARMは「4C」に取り組むために設立されました。

調整（プラットフォームがテクノロジー全体で取り組み、規制当局や法執行機関と協力する）⁸⁵。ラコウィッツ氏はこの電子メールで、GARM憲章は「私たちが関わりたい声に資金を提供し、広告エコシステムを悪質な行為者に閉鎖することを確実にすること」に重点を置いておりと説明しました。⁸⁶ 言い換えれば、オンラインにあるもの（キャリッジ）、プラットフォームがオンラインにあるものを消費者に見せる方法（キュレーション）、オンラインで誰がお金を得るか（商業化）はすべて、GARMの取り組みの焦点でした。これらの目的を達成するために、GARMは共謀（調整）するか、規制当局や法執行機関と協力します。

シャーマン法第1条は、不当な取引制限を違法とし、民事および刑事罰の両方で処罰できるものとしている。⁸⁷ 連邦裁判所は、不当な取引制限には生産量を削減したり選択肢を制限したりする合意が含まれることを明確にしている。⁸⁸ 直接証拠または状況証拠を使用して、約束、計画、または合意の存在を証明できる。⁸⁹ 最高裁判所が説明したように、反競争的合意の社会的正当性は無関係である。⁹⁰ さらに、業界団体の行動は、シャーマン法第1条の協調行動要件を満たすことができる。⁹¹ 委員会が入手した証拠は、GARMとそのメンバーがボイコットを直接組織し、その他の間接的な戦術を使用して、好ましくないプラットフォーム、コンテンツ作成者、およびニュース組織を標的にし、収益性を奪い、事実上、消費者の特定の選択肢を制限しようとしたことを示している。⁹²

関連する判例によれば、GARMは連邦反トラスト法に違反した可能性が高い。GARMの行為の一部は、生産量と消費者の選択を制限する水平的合意を伴うため、裁判所によってそれ自体違法な拘束と分析される可能性があり、したがって、

⁸⁰ 上記セクションを参照。81 HJC-WFA-GARM-000016155。

⁸² HJC-WFA-GARM-000016155、-156の位置。

⁸³ 15 USC § 1. シャーマン法第1条は重罪である。有罪判決を受けた者は最長10年の懲役刑を受ける可能性があり、100万ドルの罰金が科せられます。有罪判決を受けた企業には最高1億ドルの罰金が科せられる可能性があります。被告は金銭的損失の2倍の賠償責任を負うという理論に基づき、罰金は法定最高額を超えることがよくあります。18 USC § 3571(d)を参照してください。

⁸⁴ NCAA対理事会、468 US 85, 113; FTC対インディアナ州歯科医師連盟、476 US 447, 459 (1986)。

⁸⁵ モンサント社対スプレーライトサービス社、465 US 752 (1984); 松下電器産業社対ゼニスラジオCorp., 475 US 574, 588 (1986)。

⁸⁶ FTC対Superior Ct. Trial Lawyers Ass'n, 493 US 411, 424 (1990)。

⁸⁷ 例えば、カリフォルニア歯科協会対FTC、526 US 756, 780-81 (1999年)、全米プロフェッショナルエンジニア協会対米国、435 US 679, 692-93 (1978年)、Alvord-Polk社対F. Schumacher & Co., 37 F.3d 996, 1007 (3d Cir. 1994年); Weiss社対York Hosp., 745 F.2d 786, 815-16 (3d Cir. 1984年)。

⁸⁸ 上記セクション2.A., 2.B., および2.Cを参照してください。

徹底的な検査。⁸⁹ 詳細な合理性のルール⁹⁰の分析はおそらく必要ではないが、⁹⁰ このより厳格な審査の下でも、GARMとそのメンバーの行為は独占禁止法に違反する可能性が高い。⁹¹ 広告キャンペーンと支出におけるGARMとそのメンバーの市場シェアの高さ⁹² と、消費者の選択肢を制限するために特定の視点を非貨幣化している直接的な証拠を組み合わせると、消費者への損害を証明するという最初の負担を満たす。⁹³ GARMはこの損害の証明に反論しようと試みることもできるが、GARMは代わりに、委員会との証言と書面によるやり取りの中で、文書の明確な文言を否定することを選択した。⁹⁴

さらに、競争活動を抑制するための明白な合意の直接的な証拠があるにもかかわらず、GARM がメンバー間で意識的な並行性があっただけであると主張する場合、つまり GARM メンバーが合意なく互いの主導に従っていたと主張する場合、裁判所は、情報交換が行われる業界団体への関与は責任を問う上でプラスの要素となり得ると説明している。⁹⁵

A. GARMのメンバーは、イーロン・マスクによる買収後にTwitterの収益を削減するために共謀しました。

委員会が入手した文書によると、GARMはメンバーにボイコットするよう指示した。2022年10月28日にマスク氏がツイッターを買収した後、ツイッター上で広告を掲載した。⁹⁷

委員会に提出された文書によると、デンマークのエネルギー会社でGARMのメンバーであるオーステッドは、2022年11月4日には早くもGARMに連絡を取り、「[GARM]に、Twitterの状況と多くの企業によるボイコットの可能性についての[GARM]の見解について、会議を設定して詳細を聞くことができるかどうか尋ねた」とのことだ。⁹⁸ 2023年5月のその後の電子メールのやり取りでは、オーステッドの従業員が「ブランドセーフティの懸念から[Twitter]での有料広告をすべて取りやめる」という同社の決定について話し、GARMに「[オーステッド]に何をアドバイスするか。他のグローバル広告主はどうしているのか。プラットフォームに戻ってきたのか、それともまだ利用していないのか」と尋ねた。⁹⁹ 委員会に提出された文書には、オーステッドがTwitterで広告主の行動を批判したかどうかは反映されていない。

GARMはオーステッドに書面で返答した。しかし、2023年4月14日、オーステッドの従業員がラコウィッツ氏を含むWFAの従業員に別のメールを送信し、次のように述べた。「

⁸⁹ FTC 対 Indiana Fed'n of Dentists, 476 US 447, 458 (1986)、Northwestern Wholesale Stationers 対 Pacific Stationery & Printing Co., 472 US 284 295-98 (1985)、NYNEX Corp. 対 Discon, Inc., 525 US 128, 135 (1998)、Tunica Web Adver. 対 Tunica Casino Operators Ass'n, 496 F.3d 403, 412-13 (第 5 巡回控訴裁判所, 2007 年)。

⁹⁰ FTC 対 Superior Ct. Trial Lawyers Ass'n, 493 US 411, 435-36 および n.19 (1990)。

⁹¹ 一般的には、Texaco, Inc. v. Dagher, 547 US 1, 5 (2006)、United States v. Topco Assocs., 405 US 596, 608 (1972) を参照。

⁹² 例えば、Reazin v. Blue Cross & Blue Shield, 899 F.2d 951, 967 (10th Cir. 1990); Wilk v. American Med. Ass'n, 895 F.2d 352, 360 (7th Cir. 1990); Graphics Prods. Distribs. v. Itek Corp., 717 F.2d 1560, 1570-71 (11th Cir. 1983) を参照。

⁹³ Professional Eng'rs, 435 US 692 頁参照。Continental TV, Inc. v. GTE Sylvania Inc., 433 US 36, 49 頁参照。Brown

ユニバーシティ, 5 F.3d 658, 672。

⁹⁴ 上記 1.B 項を参照。

⁹⁵ 鋳鉄土壤管および継手反トラスト訴訟事件, 2015 US Dist. LEXIS 121620, 37 ページ (ED Tenn. 2015) を参照。Grasso Enters. v. Express Scripts, Inc., 2017 WL 365434 (ED Mo. 2017)。

⁹⁶ 以前は Twitter と呼ばれていたソーシャル メディア プラットフォーム X は、GARM の文書では主に Twitter と呼ばれており、このレポートで説明されている期間の大部分で Twitter という名前であったため、このレポート全体では Twitter と呼ばれています。

⁹⁷ アニルバン・セン & トム・ハルス、マスク氏が再び方針転換 : ツイッター買収と「X」アプリ開発の準備完了、ロイター (10月4日) 2022年); クレア・ダフィー & ドニー・オサリバン、ツイッター、イーロン・マスクの440億ドルの買収取引の完了を確認、CNN (2022年10月28日)。

⁹⁸ HJC-WFA-GARM-000054373、-376 ページ。

⁹⁹ HJC-WFA-GARM-000026943、-945 の位置。

同社は、この勧告に従い、Twitterでの有料広告をすべて停止しました。同社の従業員・・・
は、「Twitterは当社が視聴者にリーチするための重要なプラットフォームであるため、再開を検討したい」と説明しました。¹⁰¹ 2023年4月18日、ラコウィッツ氏は、GARMやWFAがTwitterでの有料広告を停止するよう勧告したことを否定する返信をØrstedにに対して送信しました。これは、Ørstedが主張しているように、「競争上機密性の高い情報に関する決定」であるためです。¹⁰²

From: [REDACTED]
Sent: 4. november 2022 16:48
To: Rob Rakowitz [REDACTED] <[REDACTED]@wfanet.org>
Subject: FW: WFA Insight Forum: Upcoming meetings and events

Hi Rob,

I'm reaching out to you to ask you if it's possible to arrange a meeting and hear more about your perspectives about the Twitter situation and a possible boycott from many companies.

HJC-WFA-GARM-000054373、-376 ページ。

委員会との記録されたインタビューで、ラコウィッツ氏は、オーステッドにツイッターでの広告をやめるよう勧めたことを否定し、この期間中にGARMの誰かがオーステッドの誰かと話したとは知らないと主張した。¹⁰³ 明確な書面による証拠があるにもかかわらず、ラコウィッツ氏が不正行為を否定していることは、多くの理由から信用できない。第一に、委員会が最初にGARMに反競争的行為の可能性について連絡したのは、2023年3月22日であり、オーステッドがツイッターでの有料広告をやめることについて助言を求めてGARMに最初にメールを送った日から、ラコウィッツ氏がその後否定した日までの間である。¹⁰⁴ ラコウィッツ氏が、GARMの行動が反競争的であると知らされた後、ボイコットを勧めたことを否定するメールを送ったことは驚くべきことではない。
委員会にとって興味深いものでした。

さらに、ラコウィッツ氏は委員会に不正確な情報を提供した。
GARMメンバー間の月例「コミュニティコール」で、マスク氏によるプラットフォーム買収に関してGARMメンバーと話し合った内容のインタビューを書き起こしたもの。
具体的には、書き起こされたインタビューの中で、ラコウィッツ氏は「ツイッターの買収はコミュニティコールで話し合われたか」と尋ねられた。¹⁰⁵ ラコウィッツ氏はそれを否定し、次のように証言した。
「いいえ。議論されたのはツイッターの優先事項についてでした。」¹⁰⁶

しかし、委員会に提出された証拠書類はラコウィッツ氏の否定と矛盾しており、マスク氏によるツイッター買収がGARMのメンバーと広範囲に議論されたことを示している。2022年12月、件名が「ツイッターの状況についてオーステッドに支援を」というGARMとマスク氏との会議について議論する電子メールのやり取りで、オーステッドの従業員がラコウィッツ氏を含むWFAの従業員に会議を要請し、「会話がどのように進んだか、現在の状況と今後の期待をどう見ているかについてさらに知るため」に会議を求めた。

¹⁰⁰ Id., -944。

¹⁰¹ 同上。

¹⁰² HJC-WFA-GARM-000026943。

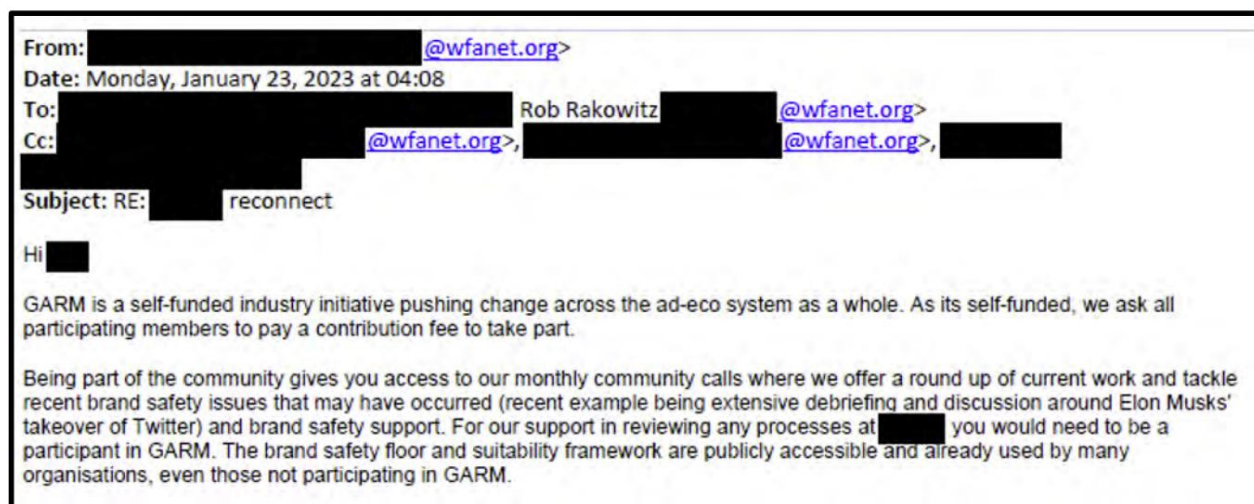
¹⁰³ ラコウィッツ証言、前掲注2,26:2-11。

¹⁰⁴ 司法に関する下院委員会委員長ジム・ジョーダンからGARMロバート・ラコウィッツへの手紙（2023年3月22日）。

¹⁰⁵ ラコウィッツ証言、前掲注2 23:16-17。 ¹⁰⁶ 同上

107 ラコウィッツ氏はオーステッドの従業員に対し、マスク氏との会談は「
来週木曜日のコミュニティコールで取り上げられ、議論される可能性が高いです。その場で議論できますか？」
108

翌月、2023年1月、GARMへの参加を希望する企業に宛てたメールで、
WFAの従業員は、GARMメンバー間の議論のトピックとして、マスク氏によるTwitterの買収を特に強調しました。このWFAは次のように書いています。「コミュニティの一員になると、現在の取り組みのまとめや、最近発生した可能性のあるブランドセーフティの問題（最近の例としては、イーロン・マスク氏によるTwitterの買収に関する徹底的な報告と議論）に取り組む月例のコミュニティコールにアクセスできます。ラコウィッツ氏はオーステッド氏に、「Twitterの状況」はコミュニティコールで議論されると伝えましたが、翌月、109 電子メールの証拠別のWFA従業員から「イーロン・マスク氏によるTwitterの買収に関する徹底的な報告と議論」があったというメールが届き、買収はどのコミュニティコールでも議論されなかったというラコウィッツ氏の主張を致命的に弱めています。



HJC-WFA-GARM-000030950、-951 ページ。

買収について単に議論するだけでなく、2022年11月にGARMは
同社は会員を対象にマスク氏によるツイッター買収に関する意見調査を実施し、ツイッターのボイコットを背景に
この情報を共有した。¹¹⁰ 書き起こされたインタビューの中で
委員会で、ラコウィッツ氏は調査結果をどう扱ったかと尋ねられ、「ステアチーム内でのみ共有し、その後ツイッターでも共有して、懸念事項、正当な懸念事項をまとめ、事実に基づいた会話になるようにした」と証言した。¹¹¹しかし、委員会
が受け取った文書には、ラコウィッツ氏がWFA執行委員会の出席者向けに調査結果の一部を含む資料を
作成したことが明らかになっている。¹¹² さらに、オーステッドからの11月14日付けの電子メールには、オーステッドが

¹⁰⁷ HJC-WFA-GARM-000051207、-208 ページ。

¹⁰⁸ 同上。

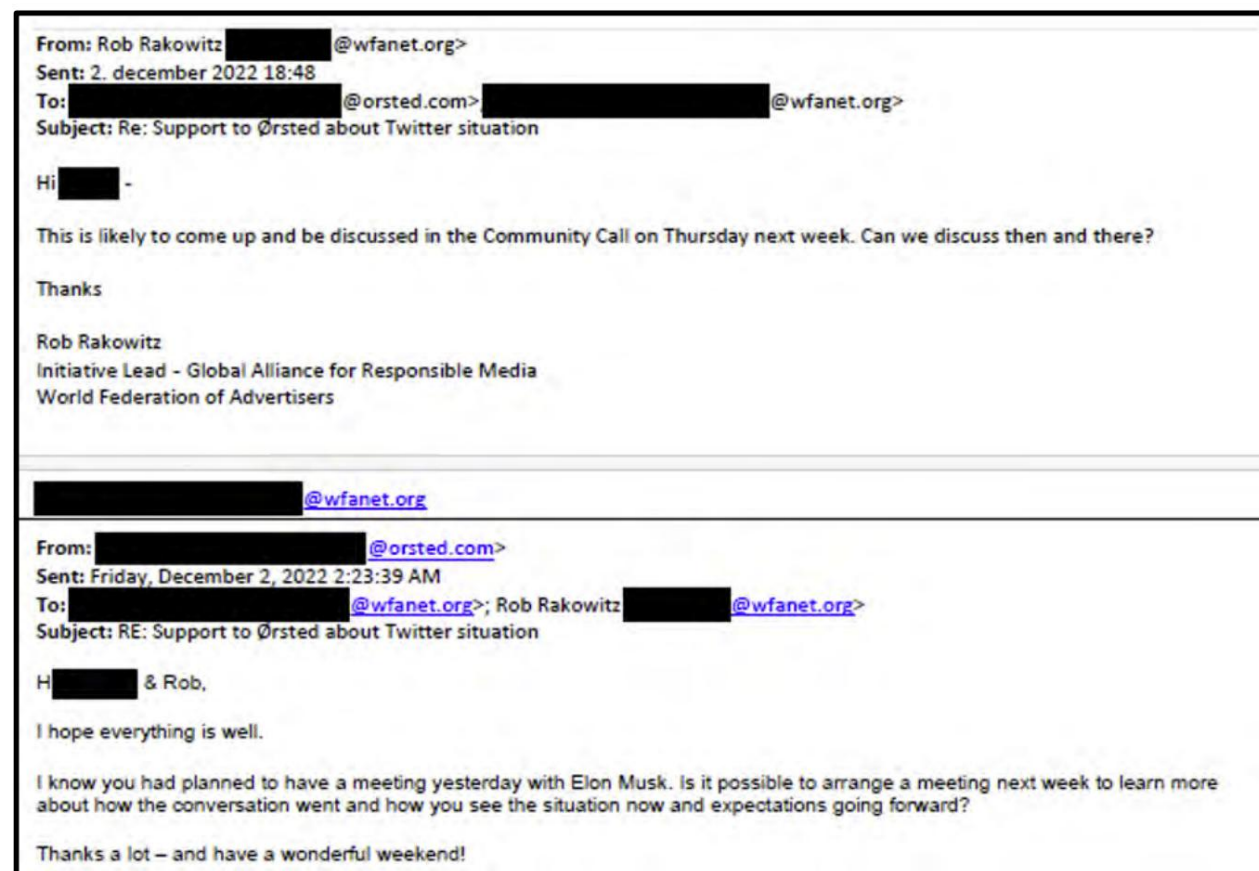
¹⁰⁹ HJC-WFA-GARM-000030950、-951 ページ。

¹¹⁰ 下記注釈112-115を参照。

¹¹¹ ラコウィッツ証言、前掲注2 22:6-8。 112 HJC-WFA-GARM-000003685。

調査の「[GARMの]考察と結果を共有する」ための会議を要請した¹¹³。これは、GARMが調査結果をオーステッドにも共有したことを示唆している。文書によると、GARMとオーステッドはこの一対一の会議で調査結果について話し合ったのではなく、「会話」について話し合った。

[GARM]がTwitterとどのような関係を築いたか、今後の計画について詳細を語った。¹¹⁴ GARMはオーステッドに、GARMメンバー全員とのコミュニティコールで調査結果を議論する。¹¹⁵



HJC-WFA-GARM-000054373。

GARMの文書によると、調査結果は少なくともWFAと共有されており、執行委員会、Ørsted、およびGARMコミュニティの電話会議で、メンバーにTwitterからの広告を撤回するよう合図しただろう。WFA執行委員会向けに作成された文書では、調査結果から「広告購入者の86%が、Twitterの所有権の変更は重大な問題だと感じている。さらに、広告主と代理店の71%が、所有権の変更はTwitterに悪影響、または非常に悪影響を与えると感じている」ことが示された。¹¹⁶ GARMのお墨付きのこの種の情報があれば、広告主は競合他社に負けることなく広告キャンペーンを撤回する自信が得られるだろう。

¹¹³ HJC-WFA-GARM-000051207、-209 ページ。 ¹¹⁴ HJC-WFA-GARM-000130655。

¹¹⁵ 同

¹¹⁶ HJC-WFA-GARM-000003685。

ラコウィッツ氏は、記録されたインタビューの中で、ボイコットを組織したり、GARMメンバーにTwitterでの広告をやめるよう勧めたりしたことを否定した。しかし、委員会に提出されたGARMの内部文書では、Twitterの収益減少は彼の功績だとした。ラコウィッツ氏は、

ラコウィッツ氏は「ツイッターの収益減少に何ら関与していない」し、「ツイッターの収益がどの程度減少したかは大体知らなかった」と述べている。¹¹⁷ 2023年2月17日付けの社内メールでは、ラコウィッツ氏は「GARMとは誰で、何をしているのかを文脈化する」ことを目的とした非公開会議の招待状の編集を提案したが、同僚らに「ブランドセーフティ問題でマスク氏に異議を唱えたバカ者として私の名前を覚えているかもしれない。それ以来、彼らは収益予測を80%下回っている」というフレーズを含めなかったと冗談を飛ばした。¹¹⁸

From: Rob Rakowitz [REDACTED] @wfanet.org>
Sent: 09 February 2023 16:53
To: [REDACTED] @wfanet.org>; [REDACTED] @wfanet.org>
Subject: Re: email EXCO speakers GMW

Hi both –

This is good – I did some tweaking on the edges to help contextualize who we are and what we are doing...
I'd like to point out that nowhere in this email is the 'you may recognize my name from being the idiot who challenged Musk on brand safety issues. Since then they are 80% below revenue forecasts' 🤔

HJC-WFA-GARM-000030996、-997 ページ。

ラコウィッツ氏は、記録されたインタビューの中で、実際には自分の功績を主張していなかったと証言した。

ラコウィッツ氏は収益減少の原因について謝罪したが、それは同氏が投稿したツイートが「うまくいかなかった」という「控えめなジョーク」だった。つまり、同氏が説明したように、「注目を集めてしまい、おそらくラコウィッツ氏にとって最善ではなかった」ということだ。しかし、GARMの内部文書によると、2022年10月31日に投稿された問題のツイートは、GARMによって無謀とは見なされていなかった。

その代わりに、GARMは翌日、新たな報道を祝い、ラコウィッツ氏は「これは素晴らしい」と書き、テレビのニュース局やウォールストリート・ジャーナルのインタビューを祝った。¹¹⁹ 氏

ラコウィッツの同僚は「これは次のレベルだ」と賛同して返信した。¹²⁰

From: Rob Rakowitz [REDACTED] @wfanet.org>
Sent: Tuesday, November 1, 2022 5:49:59 AM
To: Stephan Loerke [REDACTED] @wfanet.org>; [REDACTED] @wfanet.org>; [REDACTED] @wfanet.org>; [REDACTED] @raymedia.biz>; [REDACTED] @wfanet.org>
Subject: Re: myFT Daily Digest

This is awesome
I have WSJ asking to speak
TV news interview last night for a SF station 🤔

HJC-WFA-GARM-000055362、-363 の位置。

マスク氏による同社買収後のツイッターとの会談に備えて、
文書によると、GARMはTwitterをGARMから追放する潜在的な戦略を計画しており、

¹¹⁷ ラコウィッツ証言、前掲注2,32:10-18。

¹¹⁸ HJC-WFA-GARM-000030996、-997 ページ。

¹¹⁹ HJC-WFA-GARM-000055362、-363 ページ。

¹²⁰ HJC-WFA-GARM-000055362。

121ラコウィッツ氏と会合の準備に当たった WFA の従業員の 1 人は、GARM が「[Twitter] が要求を遵守し、要求を満たさない場合は [GARM] から追放され、公表されることを示す書面による確認のタイムラインを設定する」ことを提案した。122 WFA の CEO であるステファン・レールケ氏は、GARM が「詳細な要求を Twitter に書面で送信し、タイムラインを設定する」ことを提案し、123 「要求の詳細なリストとタイムラインを Twitter に書面で送信します。タイムライン内に要求を満たさない場合は、GARM が追放します」と説明した。124 Twitter を GARM のメンバーから追放する戦略に関するこれらの同時文書にもかかわらず、ラコウィッツ氏は、書き起こされたインタビューの中で、組織が GARM から企業を追放することを検討したことは一度もないと否定した。125

B. GARM はブランドセーフティを超えて、ジョー・ローガンのような好ましくない意見を黙らせました。

ジョー・ローガン氏のポッドキャストにおけるCOVID-19に関する発言に対する会員からの圧力に応じて、GARMはSpotifyに対し、ローガン氏のコンテンツにGARMの基準を適用してローガン氏を処罰するよう圧力をかけた。2022年1月下旬、Spotifyは、Steer TeamのメンバーであるグループMのブランドセーフティアメリカズ担当マネージングパートナー、ジョー・バローネ氏と会い、Spotifyにおけるいわゆる誤情報について話し合った。126ローガン氏が提供したとされる誤情報は2つあった。まず、2021年4月23日のポッドキャスト「The Joe Rogan Experience」のエピソードで、ローガン氏はゲストのコメディアン、デイブ・スミス氏にCOVID-19ワクチンについての見解を次のように語った。「あなたは21歳で、ワクチン接種を受けるべきかと聞かれたら、私は『いや、馬鹿げたことはしないけど、自分の身は自分で守るべき』と答える」。127

。あなたは健康ですか？あなたは健康な人ですか？ほら、やらないで

ローガンは、初期のmRNA研究者であり、COVID-19ワクチン懐疑論者であるロバート・マローン博士をポッドキャストで取り上げた。128 YouTubeはエピソードを削除したが、Spotifyは削除を拒否した。129しかし、グループMがSpotifyに働きかけるきっかけとなったのは、ミュージシャンのニール・ヤングが自分の音楽をプラットフォームから削除することを決定したことだ。130

2022年1月27日付けの電子メールで、グループMはSpotifyが「SpotifyのCEOダニエル・エク氏がニューヨークタイムズ紙でローガン氏を支持するコメントをしたため、Spotifyは「危険な誤報を広めている」と述べ、Spotifyの「GARMへの参加プロセス」を脅かした。131

¹²¹ 下記注釈122-125を参照。

¹²² HJC-WFA-GARM-000051993、-195 の位置。

¹²³ 同上

¹²⁴ 同上 -194ページ。

¹²⁵ ラコウィッツ証言、前掲注2,51:3-4。また同書111:3-6も参照。

¹²⁶ HJC-WFA-GARM-000017926、-927 ページ。

¹²⁷ #1639 – デイブ・スミス、THE JOE ROGAN EXPERIENCE。ニール・ヤング、ジョー・ローガン、SpotifyのBalancing Actも参照。

ウォールストリートジャーナル（2022年1月28日）。

¹²⁸ #1757 – ロバート・マローン博士、THE JOE ROGAN EXPERIENCE。また、J.クララ・チャン、Spotifyがニール・ヤングのアーティストがジョー・ローガンに異議を唱えた後の音楽、THE HOLLYWOOD REPORTER（2022年1月26日）。

¹²⁹ プレスリリース、ジョー・ローガン体験談 #1757 - ロバート・マローン医学博士による全文記録、トロイ・E・下院議員。ネルス（2022年1月3日）。

¹³⁰ HJC-WFA-GARM-000056744、-746ページ。また、J.クララ・チャン、Spotifyがアーティストのジョー・ローガンへの異議、THE HOLLYWOOD REPORTER（2022年1月26日）；ニール・ヤング、ジョー・ローガン、Spotifyのバランス調整、WALL ST. J.（2022年1月28日）。

¹³¹ HJC-WFA-GARM-000056744、-747 ページ。

同社はスターポッドキャスターを擁護し、最高経営責任者（CEO）はダニエル・エク氏は、Spotifyを「世界最大のオーディオプラットフォーム」にするという野望には、ポッドキャストの規模拡大を目指す中で、多様な声や異なる意見を受け入れることが含まれると述べた。

「私たちにとって最も重要なことは、非常に明確なポリシーを定めることです」と彼はタウンホールミーティングの1か月後のインタビューで語った。「ジョー・ローガンであろうと他の誰であろうと、私たちはそれらのポリシーを適用しており、それらは均等に適用されなければなりません。」¹³²

委員会に提出された文書は、グループMの懸念が以下の根拠に基づいていないことを示している。GARM は、GroupM が Rogan 氏のポッドキャストに広告を掲載していないため、コンテンツ収益化は自社の仕事であると主張している。¹³³ 広告主が広告を掲載する方法の 1 つは、「オーディエンス」を購入することである。¹³⁴ この方法では、広告主は、企業がターゲットにしたいと考えている人々に関する特定の情報をプラットフォームに提供し、プラットフォームが広告を掲載する。¹³⁵ オーディエンスを購入すると、広告主は、広告が表示される場所や広告の周囲にどのようなコンテンツがあるかについて透明性が失われる。¹³⁶ たとえば、Facebook、Instagram、または Twitter フィード上の広告は、そのプラットフォームを使用する個人に合わせた独自のコンテンツの周囲にも表示される。¹³⁷ この「オーディエンス購入」形式の広告では、企業が承認していないコンテンツの隣に広告が表示される可能性があるため、ブランド セーフティに関する懸念が生じる。あるいは、企業は特定の番組、ポッドキャスト、映画、ウェブサイト、またはその他の形式のメディアで広告を出すことを選択する場合もあります。¹³⁸ このような状況で、GARM のメンバーは Spotify とローガン氏のポッドキャスト、つまりブランドセーフティの懸念が生じない特定のメディアへの掲載について話し合っていました。

2022年1月27日のメールで、バローネ氏はグループMの同僚に「グループMはジョー・ローガンを買収していないので、クライアントへの露出はない」と伝えた。¹³⁹ それにもかかわらず、バローネ氏は同僚に宛てた手紙の中で、グループMの顧客がローガン氏のポッドキャストに広告を出さなかったとしても、ポッドキャストの内容によってグループMの顧客に対するSpotifyの広告がすべて危険にさらされるとSpotifyに通知したと書いている。¹⁴⁰ バローネ氏はまた、Spotifyに「Spotifyのプラットフォームとポリシーの完全な信頼性と安全性の見直しを実施する」と警告し、グループMは「そのプロセスを直ちに開始する」とも同僚に伝えた。¹⁴¹ つまり、グループMはローガン氏のポッドキャストに広告を出さなかったためブランドセーフティの懸念がないことを知っていたが、それでもローガン氏の意見を黙らせようとしたのだ。2022年1月28日、バローネ氏はこの手紙をSpotifyに転送した。

¹³² アン・スティール&ギャレス・ヴァイパーズ、ニール・ヤングがジョー・ローガンのワクチンに関するコメントをめぐりSpotifyに自身の楽曲削除を要求、ニューヨーク・タイムズ（2022年1月25日）。

¹³³ 下記注釈139-142を参照。

¹³⁴ ラコウィッツ証言、前掲注2,44:14-45:7。 ¹³⁵ 同上

¹³⁶ 同上,44:14-45:7および58:25-60:3。

¹³⁷ 同上

¹³⁸ 同上

¹³⁹ HJC-WFA-GARM-000056744,745 ページ。

¹⁴⁰ 同上

¹⁴¹ 同上

ラコウィッツ氏に電子メールのチェーンを送り、ステアチーム全体でこの問題を議論するよう依頼したところ、ラコウィッツ氏はこれに同意した。¹⁴²

To: Rob Rakowitz [REDACTED]@wfanet.org]
From: Joe Barone [REDACTED]@groupm.com]
Sent: Fri 1/28/2022 11:45:00 AM (UTC)
Subject: FW: Joe Rogan

https://www.wsj.com/articles/neil-young-demands-spotify-remove-his-music-over-joe-rogans-vaccine-comments-11643112990?mod=hp_trending_now_article_pos3

Hi can we discuss at the next Steer team mtg? Spotify Community Guidelines are spotty, at best (pun intended)...

Joe Barone

Managing Partner Brand Safety Americas
GroupM

@groupm.com

BLACK LIVES MATTER.

From: Joe Barone
Sent: Thursday, January 27, 2022 5:47 PM
To: [REDACTED]@groupm.com>; [REDACTED]@groupm.com>; John Montgomery
[REDACTED]@groupm.com>; [REDACTED]@groupm.com>; [REDACTED]
[REDACTED]@groupm.com>; [REDACTED]@groupm.com>; [REDACTED]
[REDACTED]@groupm.com>; [REDACTED]@groupm.com>
Subject: RE: Joe Rogan

This afternoon we addressed the JRE/misinformation issue with Spotify. Their position was laid out by [REDACTED] acknowledged that they reviewed the podcast in question and approved it's airing, this was not a case of misinfo slipping through the cracks. They also acknowledged they are in a learning and development mode and are in the process of updating their content policies. We noted that GroupM does not buy Joe Rogan, and therefore we had no client exposure, however we pointed out the fact that our clients are as concerned with Human Safety and supporting platforms that enable harmful content.

We confirmed with Spotify that the GroupM Brand Safety team will conduct a complete Trust & Safety review of the Spotify platform and policies. We will begin that process immediately...

Joe Barone

Managing Partner Brand Safety Americas
GroupM

HJC-WFA-GARM-000056744-745.

2022年2月7日、ラコウィッツ氏とパローネ氏はSpotifyと会談した。¹⁴³ 2022年2月10日、ラコウィッツ氏はSpotifyにメールを送り、GARM Steer Teamに報告した。未解決の疑問を解決するために別の会議を要請した。¹⁴⁴ Spotify は繰り返し会議のスケジュールを設定しようとした。¹⁴⁵ Spotifyにとって唯一の難点は、会議を Spotify と GARM の間で行われる予定でしたが、Rakowitz 氏は Steer チーム全体を招待したいと考えていました。¹⁴⁶ 結局、ラコウィッツ氏はSpotifyに対し「これはうまくいかない」と告げ、会議のスケジュール設定におけるSpotifyの「真剣さの欠如」について不満を述べた。¹⁴⁸ ラコウィッツ氏は公に批判すると脅した。Spotifyは、GARMは「この事件に関する報道コメントを控えている」が、「連絡を取って問題について話し合うことができない場合、収集できる情報に基づいてコメントすることしかできない」と書いている。¹⁴⁹ ラコウィッツ氏はSpotifyに警告した。「これは、P&G、ユニリーバ、マース、ディアジオ、4As、グループM、ISBA、ANAをまとめた取締役会として機能しているステアチームが支持する声明です。」¹⁵⁰

To: Joe Barone [REDACTED]@groupm.com; ber [REDACTED]@modernmediasolutions.org]
From: Rob Rakowitz [REDACTED]
Sent: Wed 2/23/2022 10:42:39 PM (UTC)
Subject: Fwd: GARM / Spotify: 2022 Kickoff & Audio Sync Materials

I'm about to throttle this guy

Rob Rakowitz
Initiative Lead - Global Alliance for Responsible Media
World Federation of Advertisers

[REDACTED] [REDACTED]@wfanet.org

From: [REDACTED]@spotify.com>
Sent: Wednesday, February 23, 2022 5:39:28 PM
To: Rob Rakowitz [REDACTED]@wfanet.org>; [REDACTED]@spotify.com>
Cc: [REDACTED]@wfanet.org>; [REDACTED]@spotify.com>
Subject: Re: GARM / Spotify: 2022 Kickoff & Audio Sync Materials

Thanks Rob. Since we will have our Trust and Safety team joining, we were hoping to keep this meeting between Spotify/GARM to talk through all of the questions and dive a bit deeper. However, we are happy to set up a separate call with the Steering Committee following this one. We will most likely have a few additional Spotifyers attend the one with the Committee.

I am out of the office tomorrow and Friday, so looping in [REDACTED] to help lock this in.

HJC-WFA-GARM-000021654。

ラコウィッツ氏は脅迫メールを祝福するかのように、元マスターカードの広告コンサルタントであるベン・ジャンコウスキー氏とグループMのパローネ氏にメールを転送し、「抑制された」とだけコメントした。ジャンコウスキー氏は返信し、Spotifyについてコメントした。

¹⁴³ HJC-WFA-GARM-000017651、-657 ページ。

¹⁴⁴ HJC-WFA-GARM-000017651、-656 の位置。

¹⁴⁵ HJC-WFA-GARM-000017651、-653 の位置。

¹⁴⁶ HJC-WFA-GARM-000017651、-652 の位置。147HJC-WFA-GARM-000017651。148同上

¹⁴⁹同上

¹⁵⁰同上

ラコウィッツ氏は、書き起こされたインタビューの中で、自分が「抑圧された」と書いたのは、実際には「苛立っている」という意味であり、そのメールは会議のスケジュール設定の難しさに関するものだったと証言した。

¹⁵² この事後的な合理化は

常識的に考えて、throttled の定義の一つは「打ち負かす」であり、これはラコウィッツ氏の電子メールの脅迫的な性質と一致している。¹⁵³ラコウィッツ氏の主張は、彼がそれ以前にバローネ氏に「この男を絞め殺すつもりだ」と書いた電子メールを送っていたことから特に信じ難い。¹⁵⁴



HJC-WFA-GARM-000017651。

¹⁵¹ 同上

¹⁵² ラコウィッツ証言、前掲注2、65:11-13。

¹⁵³ スロットル、MERRIAM WEBSTER DICTIONARY、<https://www.merriam-webster.com/dictionary/comports> 154 HJC-WFA-GARM-000021654。

ラコウィッツ氏はまた、書き起こされたインタビューの中で、ミスター氏に対する懸念についても主張した。ローガン氏の主張は「ヘイトスピーチ」に関するものであり、「広告主は、そのコンテンツの隣に自社の広告が表示されることに異議を唱えるだろう。なぜなら、それは評判の観点から自社にとって問題となるからだ」と述べている。¹⁵⁵しかし、ローガン氏に関して委員会に提出された文書ではヘイトスピーチは一度も取り上げられておらず、グループMはラコウィッツ氏に対し、ローガン氏の広告は購入しないので「そのコンテンツの横」には広告が表示されないと具体的に伝えている。¹⁵⁶言い換えれば、問題はヘイトスピーチの申し立てやブランドセーフティに関する懸念ではなく、むしろ、強力な企業がマーケティング資金を使って特定の好ましくない意見を黙らせたいということである。

Spotify と Mr. に圧力をかけた GARM メンバーは GroupM だけではない。2022年2月10日、コカ・コーラはラコウィッツ氏に「ジョー・ローガン・エクスペリエンスへのアクセスを改善するためにSpotifyを評価している」ことに関して電子メールを送り、「特定の問題（誤情報）は[コカ・コーラの]方針に完全には当てはまらない」と指摘した。¹⁵⁷同日、ラコウィッツ氏はコカ・コーラに返信し、ローガン氏とSpotifyはGARMにとって「大きな懸念事項」であるが、「ブランドセーフティは、ブランドが[ローガン氏のポッドキャスト]に偶然に挿入されるわけではないため、多少別個の問題である」と述べた。¹⁵⁸2022年2月18日に別のメールで別のコカ・コーラ従業員に説明したように、ラコウィッツ氏は「ブランドセーフティは、SpotifyとFacebookのニュースフィードでは多少別個の問題である。なぜなら、ブランドが[ローガン氏のポッドキャスト]に挿入されるわけではないから」と示唆した。

これらの電子メールは、GARM のローガン氏のポッドキャストに関する懸念は、GARM の作品が存在するブランド セーフティの問題にはならないことをラコウィッツ氏が再度認めたことを示す説得力のある証拠です。なぜなら、広告主はローガン氏のポッドキャストに広告を出すかどうかを簡単に選択できるからです。

ローガンのポッドキャスト。

ラコウィッツ氏はコカ・コーラに対し、広告費と Spotify への圧力に関して同社を最も適切に導く方法について助言した。ラコウィッツ氏はコカ・コーラに宛てた手紙の中で、「すべての顧客に X を行うよう公に助言することはできません。そうすると、反競争的かつ共謀的な行為によって問題に巻き込まれることになります」と記した。¹⁶⁰その代わりに、ラコウィッツ氏は「[コカ・コーラ] が [一対一で] 見解をまとめるのを手伝います」と申し出た。¹⁶¹言い換えれば、ラコウィッツ氏は、GARM メンバー全員に集団で何をすべきかを指示することはできないと示唆した。その代わりに、GARM メンバーに個別に何をすべきかを助言し、事実上すべての GARM メンバーの足並みを揃えた。ラコウィッツ氏は誤って、GARM メンバーを「助言できる」自分の「顧客」と呼んだ。¹⁶²しかし、GARM メンバーは彼の顧客ではなく、彼の業界団体の会員であり、独占禁止法は依然として適用される。共謀行為は、集団として公的に協調行動を指示する場合でも、個人として私的に指示する場合でも、依然として独占禁止法に違反します。

¹⁵⁵ ラコウィッツ証言、前掲注2.59:1-7。 ¹⁵⁶同上

¹⁵⁷ HJC-WFA-GARM-000056644、-645 の位置。

¹⁵⁸ HJC-WFA-GARM-000056644。

¹⁵⁹ HJC-WFA-GARM-000025816、-817 ページ。 ¹⁶⁰HJC-WFA-GARM-000056644。

¹⁶¹ 同上

¹⁶² 同上

To: [REDACTED]@coca-cola.com]
From: Rob Rakowitz [REDACTED]
Sent: Thur 27/10/2022 10:24:04 PM (UTC)
Subject: Re: Hello

HEY [REDACTED]

It is SO great to hear from you!

Yes – so JRE x Spotify is a major area of concern...
Fundamentally there's an issue with content safety x monetization and their distribution deal; Spotify pay for the rights to distribute and then look the other way on content safety. Brand safety is somewhat separate because brands aren't being slotted into JRE by accident per say. However this goes back to someone at Spotify saying that misogynistic content and misinformation is safe for consumers, suitable for advertisers. I have a hard time on decisions to carry and monetize.

We are in a space of what I would call 'remedial interventions' with Spotify – not entirely dissimilar to FB in summer 2020. In essence – do you have policies, are they transparent, are they consistently enforced?

As it relates to Misinformation we are at the cusp of publishing this but we've gotten roped into the European Commission Code of Practice on Misinformation – so we have delayed external publication of this standard. That is likely in April.

Happy to help you formulate a PoV 1:1
As I am sure you can imagine we can't publicly advise all clients to do X – that gets us into hot water by way of anticompetitive and collusive behaviors.

Please feel free to call if you want to discuss.

And YES – we are LONG overdue a catch-up – I truly miss you!

Rob Rakowitz
Initiative Lead - Global Alliance for Responsible Media

WFA - World Federation of Advertisers
Brussels • London • New York • Singapore
[REDACTED]

HJC-WFA-GARM-000056644。

C. GARM は消費者の選択肢を制限するために、好ましくないニュース サイトを攻撃しました。

委員会に提出されたGARMの内部文書には、GARMの活動に浸透し、左派のニュースソースを優遇する明らかな偏見が示されている。例えば、2021年10月、
ラコウィッツ氏は、評論家のベン・シャピロ氏が設立した保守系ニュース組織兼メディア企業であるデイリー・ワイヤーに関する質問を受け、グループMの2人、ブランドセーフティ・アメリカズのマネージング・パートナーであるジョー・パローネ氏と、グローバル・ブランドセーフティのエグゼクティブバイスプレジデントであるジョン・モンゴメリー氏に連絡を取りました。ラコウィッツ氏は、デイリー・ワイヤーに対するグループMの立場について質問しました。¹⁶³ 氏
ラコウィッツ氏は2人に対し、GARMは「明確に無党派」であり、GARMの世界観に反する可能性のある人物を排除することはないと語った。¹⁶⁴しかし、モンゴメリー氏はラコウィッツ氏に対し、グループMがデイリー・ワイヤーのような支援していないメディアを監視して、何か問題がないか調べていると説明した。¹⁶⁵具体的には、モンゴメリー氏はラコウィッツ氏に、グループMが不利な報道機関にアプローチする方法について次のように書いている。

¹⁶³ HJC-WFA-GARM-000022078、-079 ページ。

¹⁶⁴ 同上、-080 ページ。

¹⁶⁵ 同上、-079 ページ。

ここにブライトバートとの興味深い類似点があります。ブライトバートが一線を越えてあからさまな誤報を流し始める前に、私たちは彼らを除外リストに含めるべきかどうかについて長い議論をしました。彼らのイデオロギーや戯言が大嫌いだったとしても、誤った意見を理由に彼らをブロックすることは正当化できませんでした。私たちは彼らを非常に注意深く見守っていましたが、彼らが一線を越えるまでにそれほど時間はかかりませんでした[.]166

言い換えれば、グループMの戦略は、好ましくない意見を報道する報道機関に対して、報道機関が何らかの形で「一線を越える」前に、報道機関全体をグループMの顧客が広告を掲載できないウェブサイトのリスト（除外リストと呼ばれる）に載せることを正当化する何かが見つかるまで、報道機関を綿密に監視することである。167



HJC-WFA-GARM-000022078、-079 ページ。

モンゴメリー氏はその後、デイリー・ワイヤーに対する自身の戦略をラコウィッツ氏に説明し続けた。「デイリー・ワイヤーについてはよく知らないが、GARMの下限を下回らないよう注意深く監視する必要がある」168また、好ましくない新規ソースの排除をフォックス・ニュースにも拡大することを提案した。「[デイリー・ワイヤー]をブロックするなら、フォックス・ニュースもブロックしない理由はない」169バローネ氏は最終的に、グループMがすでに講じた措置について説明し、「デイリー・ワイヤーは、陰謀論に分類されるグローバル・ハイリスク排除リストに載っている」170しかし、ラコウィッツ氏は、委員会から、収益化に値するニュース・アウトレットのリストについてグループMと話し合っているかと尋ねられたとき、それを否定し、「いいえ。話し合っているのは、どのように収益化するかについてだけです」と主張した。

166 同上。

167 同上

168 同上

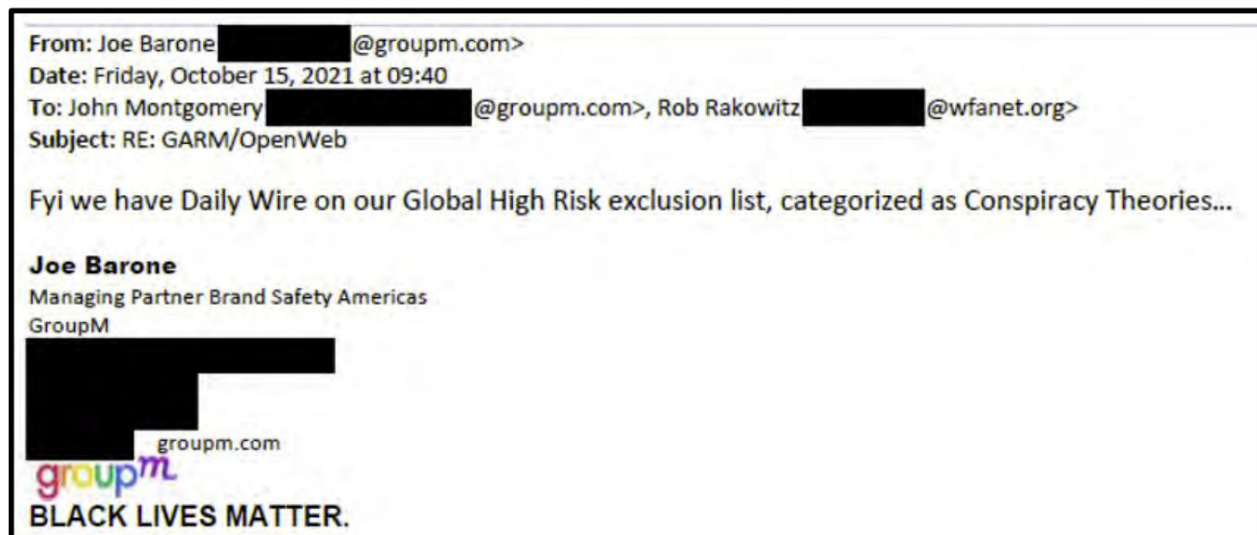
169 同上

170 HJC - WFA-GARM-000022078.

頻繁に更新されます。

競争法の方針を遵守するために、私はそのような会話には参加しません。」

171



HJC-WFA-GARM-000022078。

GARMがニュースメディアの広告を規制するために提案した解決策の1つは、このシステムでは、「正当なニュース」のみが資金提供を受け、すべての広告収入がいわゆる「偽情報サイト」から遠ざけられました。¹⁷² 「正当なニュース」を分類するために、GARMはSteer Teamの外に出て、Global Disinformation Index (GDI)やNewsGuardなどの外部組織にアプローチしました。

¹⁷³ GDIは英国の非営利団体であり、その「中核的な成果」は174 GDIのこの除外リストは、プラットフォーム、ブランド、代理店などが独自の除外リストを作成するために使用できます。GDIのウェブサイトでは中立かつ独立していると主張していますが、委員会が確認した文書はそうではないことを示唆しています。GDIが実施した2022年の調査に基づいて、同グループは「最もリスクの高いサイト」、つまり「偽情報のリスクが最大レベル」を示したサイトを特定しました。¹⁷⁵ これらの10のサイトには、ニューヨークポスト、リーズンマガジン、リアルクリアポリティクス、デイリーワイヤー、ザブレイズ、アメリカンコンサバティブ、ザフェデラリスト、アメリカンスペクテイターが含まれていました。

¹⁷⁶ 逆に、「最もリスクの少ないサイト」のリスト BuzzFeed NewsやHuffPostなどの左派系ニュースソースも含まれていました。¹⁷⁷ NewsGuardはまた誤ったファクトチェックを業務で行っているとして精査を受けている。例えば、COVID-19の研究所からの漏洩説やガザの病院爆発に関する正確な記事を、

¹⁷¹ ラコウィッツ証言、前掲注2、103:20。

¹⁷² HJC-WFA-GARM-000100343、-348 ページ。

¹⁷³ 同上

¹⁷⁴ 私たちの活動、GDI、<https://www.disinformationindex.org/product/>。

¹⁷⁵ 概要 :米国オンラインメディア市場における偽情報リスク、2022年10月、GDI (2022年10月21日)、<https://www.disinformationindex.org/research/2022-10-21-brief-disinformation-risk-in-the-united-states-online-media-market-october-2022/>。

¹⁷⁶ 同上

¹⁷⁷ 同上

ハマスのロケット弾の誤射を誤報として報じている。178 NewsGuardは広告収入を制限する目的で保守系メディアを定期的に標的にしている。179

文書によると、GARMはメンバーに対し、GDIやNewsGuardなどの組織と協力することを推奨している。2020年4月、GARMは「ホワイトリスト」と「ブラックリスト」でニュースコンテンツを格付けするシステムの作成を試みた。180 GARMの解決策は、ニュースコンテンツが安全でないかどうかを判断するために「GDI [または]同様の分類データを含める」というものだった。181 GARMはこのプロジェクトを進めていないようで、委員会への証言でラコウィッツ氏は「GDIとの偽情報に関する実践規範」以外ではGDIと協力していないと述べた。

欧州委員会[.]”182

GARMのメンバーがGDIと協力するかどうか尋ねられたとき、ラコウィッツ氏は、「そうした議論には関わらないようにした」183しかし、委員会が検証した文書によると、ラコウィッツ氏の証言は正確ではない。例えば、ある文書には、GARMのメンバーが2022年のGD調査を読んだ後、ラコウィッツ氏に連絡を取り、「私は米国のメディアに関するこのGDIレポートも調べているところだが、どういうわけかNYPostが米国で偽情報の『最もリスクが高い』新聞であるとされている。困惑しているが、GDIは私たちのメールに返信していない」と主張したことが示されている。184 その後、ラコウィッツ氏はGARMのメンバーに返信し、「はい、GDIは知っています。プラットフォーム、アドテック、エージェンシーには、サプライチェーンや広告購入から誤情報や偽情報を排除するために独立したファクトチェッカーを使うようアドバイスしています。GDIは、NewsGuard、IFCNなど、数多くあるファクトチェッカーの1つです」と述べた。185

追加のGARM内部文書は、ラコウィッツ氏がGDIを推進し、GARM メンバーには、他の「独立したファクトチェッカー」よりも NewsGuard を推奨しています。ウクライナ戦争に関連するブランドセーフティの広告のベストプラクティスをすべての GARM メンバーに提供した電子メールで、ラコウィッツ氏は「また、NewsGuard や GDI などの信頼できるパートナーから情報を得た包含リストと除外リストを使用していることを確認してください。これらはどちらも GARM のパートナーであり、多くのメンバーでもあります」と書いています。186さらに、文書によると、ラコウィッツ氏は「GARM メンバー (プラットフォーム) があなた方 [GDI] と協力するように刺激され、マーケティング担当者や代理店があなた方のパートナーシップにマッピングされる」ことを期待して、GARM メンバーと GDI との会議を設定しました。187

GDIやNewsGuardとメンバーが協力するように圧力をかけることは、これらの組織が推進する偏見と相まって、GARMが嫌う報道機関から収益を得る能力を奪うことになる。ラコウィッツ氏は、GARMの力が報道機関の収益にマイナスの影響を与える可能性があることを認識していた。188 GARMの力は、ブランドメンバーから派生したものであれ、WFAの

¹⁷⁸ ブレント・シェア、ニュースガードがベン・シャピロの「ファクトチェック」でテロリストを擁護、THE DAILY WIRE（2023年10月27日）。

¹⁷⁹ ルーク・ロシアク連邦判事、バイデン政権によるデイリー・ワイヤーの検閲訴訟却下の試みを却下、THE DAILY WIRE（2024年5月7日）。

¹⁸⁰ HJC-WFA-GARM-000100343 -348 で。

¹⁸¹ 同上、-344 ページ。

¹⁸² 同上。

¹⁸³ ラコウィッツ証言、前掲注2、103:6-8。

¹⁸⁴ HJC-WFA-GARM-000058931。

¹⁸⁵ 同上

¹⁸⁶ HJC-WFA-GARM-000079936、-940 の位置。

¹⁸⁷ HJC-WFA-GARM-000119679。

¹⁸⁸ HJC-WF A-GARM-000007480、-481。

全世界の広告費の 90% を占めるメディア、またはすべての主要な広告代理店持株会社との関係は、特定のニュース メディアを廃業に追い込んだり、これらのメディアが作成できるコンテンツの量を大幅に削減したりする力を持っています。その結果、消費者はニュース メディアや視点の多様な選択肢を奪われることになります。

最後に、GARMの主張する世界観に反するニュースサイトの収益化停止
デジタルプラットフォームやオンラインニュースサイトだけでなく、テレビにも広がります。
一例として、カイル・リッテンハウスの事件が挙げられます。彼は「警察によるジェイコブ・ブレイクの射殺によってケノーシャで騒乱が起きた夜」にウィスコンシン州ケノーシャに行き、銃で2人を射殺しました。190陪審はリッテンハウス氏をすべての容疑で無罪¹⁸⁹ リッテンハウス氏は、発砲した際に追いかけて命の危険を感じたと証言した。
としました。191

文書によれば、GARMのメンバーやWFA内部の人間までもが、リッテンハウス氏が殺人罪で無罪であると発言したフォックス・ニュースを攻撃しようとしていた。GARMは、フォックス・ニュースの報道を非難するようWFAに求めるメンバーの1人から連絡を受けた。192 そのメンバーは次のように述べた。
「我々は世界中のあらゆる多様性イニシアチブを持つことができるが、プラットフォームだけでなく「主流」の放送メディアでもこれらの物語を呼び出さなければ、致命的に弱体化する」193 WFAのコンサルタントは、カイル・リッテンハウスが無罪となったにもかかわらず、電子メールのやり取りの中でフォックス・ニュースは「抗議者の殺害を賞賛または呼びかけている」194と述べた。WFAのCEO、ステファン・レールケは、「ブランド所有者の観点から、ヘイトスピーチや有害コンテンツに関してプラットフォームに圧力をかけ、責任を問うように導いた理由は、メディア所有者にも当てはまるはずです。私たち（GARM）がプラットフォームに強制してほしい基準は、メディアに関係なく（たとえメディアが幅広い支持を得ているとしても）有効であるべきだと常に明確にしてきました」と答えた。195レールケ氏は、この問題について議論することに同意した。つまり、フォックス・ニュースの「抗議者の殺害を賞賛または呼びかけている」という主張を非難する。

GARM の Steer Team によるニュース収集と報道。¹⁹⁶

D. GARM は選挙に影響を与えるために政治広告と偽情報の疑いに焦点を当てました。

文書はまた、GARMとそのメンバーが2020年の大統領選挙に影響を与えるために誤情報の主張を武器にしたことを示唆している。2020年10月6日、ラコウィッツ氏はWFAのCEOであるステファン・レールケ氏に電子メールを送り、Facebookとの幅広い政策協議の準備をするよう求めた。¹⁹⁷ 氏
ラコウィッツ氏は、レールケ氏がフェイスブックに対し、「プラットフォームは岐路に立っており、コンテンツのキュレーションとモデレーションについては中立的立場を取っている」こと、そして「より安全で権威あるコンテンツの提供を控えている。我々は、フェイスブックがCOVID-19に対して正しい判断を下したと感じている。この戦略が北極星となるべきだ」と伝えるよう提案した。198 ラコウィッツ氏は、「これは選挙のためのリハーサルだ。

¹⁸⁹ ベック・サリバン、カイル・リッテンハウス両被告は、ケノーシャで2人を殺害した事件の裁判で、すべての容疑で無罪となった（AP通信、2021年11月19日）。

¹⁹⁰同上

¹⁹¹同上

¹⁹² HJC-WFA-GARM-000044897 -898 で。

¹⁹³同上

¹⁹⁴同上

¹⁹⁵HJC -WFA-GARM-000044897.

¹⁹⁶同上

¹⁹⁷ HJC-WFA-GARM-000022821。

¹⁹⁸同上

COVID-19をBLMに個別に。。199ラコウィッツ氏はまた、「各プラットフォームは

報告することはできなかったが、COVID-19に関しては調和のとれた対応が見られた」と述べ、BLMがCOVID-19に対処するよう提案した。

ロルケ氏は「BLMや選挙に対する協調的な対応を検討していますか？」と尋ねた。200言い換えれば、GARMはFacebookに対し、COVID-19パンデミック中に言論を検閲するためにプラットフォームが取った行動と同様の、来たる選挙に関する協調的な行動を要求したのだ。

GARMとそのメンバーが選挙に影響を与える力を武器にする一つの方法は、プラットフォームにコンテンツを誤情報として分類するよう圧力をかけることである。GARMは2022年にブランドやプラットフォームが使用するフレームワークに誤情報の定義を追加した。²⁰¹

GARMによると、誤情報は「ユーザーまたは社会への危害に直接関連する、検証可能な虚偽または故意に誤解を招くコンテンツの存在と定義されます。」²⁰² GARMは、この定義を作成するために欧州連合と提携しました。²⁰³ GARMは、欧州当局が発表した定義に合わせるために誤情報の定義の発表を遅らせましたが、現在、定義は同一です。

204

GARMの内部文書は、定義の曖昧さと、GARMによれば、「中程度のリスク」の誤情報は「娯楽の文脈で提示される誤情報のドラマチックな描写」である。この定義を作成するにあたり、GARMの内部文書には「スケッチ コメディ ショー」が1つの例として挙げられていた。²⁰⁵ラコウィッツ氏は、書き起こされたインタビューの中で、これは「作業グループのメンバーの1人からの提案」であり、「コミュニティの呼びかけに対する反応は…ひどい例だというものだった」と認めた。²⁰⁶その例は最終的に削除されたものの、中程度のリスクの定義は、GARMメンバーによる誤情報の定義に関する「ひどい」幅広い主張の可能性とともに、そのまま残った。

- i. GARMとユニリーバは、2020年のトランプ選挙キャンペーンの広告を誤情報として分類するために争いました。

GARMとそのメンバーが、選挙に影響を与えるために、いわゆる誤報に関するGARMのガイドラインと自らの影響力をどのように武器にしたかの一例は、トランプ大統領の選挙運動によって支払われた選挙広告にフラグを立て、ポリシー違反の可能性をチェックしたことだ。²⁰⁷

大統領選挙の1か月前の2020年10月3日、ユニリーバのメディアおよびデジタルエンゲージメント担当副社長ロブ・マスターは、フェイスブックの従業員に電子メールを送信し、トランプ大統領の「有料広告が[フェイスブック]のポリシーに違反していないか」を尋ねた。²⁰⁸問題の広告はトランプ大統領の選挙運動によって支払われ、次のように述べられていた。「ジョーの

¹⁹⁹同上

²⁰⁰ 同上。

²⁰¹ プレスリリース、GARM、GARMが誤情報に関するガイドライン、広告配置の基準、メタバースをカバーするための拡張を発表、<https://wfanet.org/knowledge/item/2022/06/21/GARM-announces-guidelines-on-misinformation-standards-on-ad-placements-and-expansion-to-cover-the-metaverse>。

²⁰² <https://wfanet.org/knowledge/item/2022/06/21/GARM-announces-guidelines-on-misinformation-standards-on-metaverse>をカバーするための広告配置と拡張。HJC-WFA-GARM-000001893も参照してください。

²⁰³ 同上。

²⁰⁴ ラコウィッツ証言、前掲注2、71:22-72:23。

²⁰⁵ HJC-WFA-GARM-000022092。

²⁰⁶ ラコウィッツ証言、前掲注2、136:19-137:5。

²⁰⁷ HJC-WFA-GARM-000059383。208同上、-386ページ。

討論中に休憩を懇願 !ジョーの耳を調べる !彼は薬物検査を拒否し、イヤピース検査も拒否した！。

・スリーピージョーを止めろ[.] スリーピージョーはなぜ

フェイスブックの従業員はユニリーバにこう説明した。「イヤピースの検査を約束しますか？」209

フェイスブックは「この広告を審査しましたが、当社の広告ポリシーに違反していません。また、この広告はトランプ大統領の広告であるため、候補者のスピーチとみなされ、ファクトチェックの対象にはなりません」と回答した。210その後、ユニリーバのグローバルメディア担当エグゼクティブバイスプレジデント、ルイス・ディコモ氏がラコウィッツ氏をメールのやり取りに加え、フェイスブックの誤情報ポリシーを引用し、「広告に誤情報がある場合は広告を拒否します。当社は、第三者のファクトチェッカーによって虚偽であると証明された主張、または特定の状況下では、特定の専門知識を持つ組織によって虚偽であると証明された主張を含む広告を禁止します」と述べた。211 フェイスブックは次のように返信した。

バイデンの[イヤピースと薬物検査]広告に不快感を感じる人もいますが、これは、現実世界の危害から人々を守ることに重点を置いた、明示された広告ポリシーのいずれにも違反していません。当社の広告ポリシーは、政治家を含むすべての人に適用されることを強調したいと思います。当社は、大統領候補2人の広告を含め、これらのポリシーに違反する広告を削除してきましたし、今後も削除し続けます。

また、この広告は大統領候補の広告であるため、ファクトチェックの対象ではないことも重要です。私たちは、人々が政治家の発言を見ることで、選出された役人に責任を負わせ、誰がリーダーになるか情報に基づいた決定を下せるようにすべきだと考えています。大統領候補の政治広告は、厳しい国民の監視を受け、私たちの公共広告ライブラリに7年間保存されます。212

どうやらこの政策に不満だったようだ。その後、ラコウィッツ氏はディコモ氏に「正直に言って非難されるべきことだ」と別々に手紙を書いた。213



HJC-WFA-GARM-000059383。

209同上

210 同上、-385 ページ。211

同上、-384 ページ。

212 同上、-383 ページ。

213 同上。

書き起こされたインタビューの中で、「人々は政治家の発言を見て、選出された公務員に責任を負わせ、誰がリーダーになるか情報に基づいた決定を下せるようにすべきか」と問われたラコウィッツ氏は、直接答えることを拒否し、「個々のメンバーのポリシーについて立場をとるのは私の立場ではない」と答えた。²¹⁴ フェイスブックの回答に対して「正直に言って非難に値する」と書いた理由を問われると、ラコウィッツ氏は、「ポリシーの一貫性の欠如」と「ポリシーが異なり、明確な線引きがない」ことを懸念していると証言した。²¹⁵ ラコウィッツ氏は、「一貫性の欠如」について、「ポリシーが別々に存在し、施行が別々である」ことと、「ポリシーが異なり、一貫性のある明確な線引きがない」ことと説明した。²¹⁶ ラコウィッツ氏は、「ポリシーには複数のレベルや層があり、混乱が生じる」と説明し、「この[ポリシー]は単純だとは思わない。正直に言って、それが私の反応だ」と述べた。²¹⁷ しかし、Facebook の政治広告に関するポリシーは完全に明確であるように思われる。Facebook は、政治候補者による広告のファクトチェックを行わない。その理由は、「人々は政治家の発言を見ることができべきであり、それによって選出された公職者に責任を負わせ、誰がリーダーになるかについて十分な情報に基づいた決定を下すことができるはずだからである」²¹⁸。

ラコウィッツ氏の「正直に言って非難されるべき」という返答も非常に明白だ。ラコウィッツ氏は、フェイスブックはトランプ大統領の選挙広告を誤情報と表示すべきだと考えていたのだ。

ii. GARMとユニリーバはイーロン・マスクがツイッターの真実を暴露したことに異議を唱えた

ハンター・バイデンのラップトップに関する記事を検閲する。

ユニリーバはGARMを通じて、ツイッターがマスク氏の買収前にハンター・バイデン氏のラップトップ記事を検閲していたという真実をマスク氏が暴露したことに問題があると表明した。2020年の大統領選挙のわずか数週間前にニューヨーク・ポスト紙が初めて報じたこの記事は、バイデン一家による影響力行使の証拠がハンター・バイデン氏のラップトップで見つかったと報じた。²¹⁹当初、この記事は主流メディアによって拒否されたが、

²²⁰ Twitter社は、

その記事を自社のプラットフォーム上で抑制しました。²²¹その後、そのラップトップとその内容の多くは真正であると確認され、Twitter社は最終的に、その記事の取り扱いが間違いであったことを認めました。²²²後

マスク氏がツイッターを買収した後、ツイッターがなぜ、どのようにしてこのニュースを隠蔽したかを示す内部文書がジャーナリストに公開された。²²³

2022年12月3日、ラコウィッツ氏はWFAのCEOステファン・レールケ氏を含むWFAの同僚にメールを送信した。²²⁴ラコウィッツ氏は、マスク氏による同社買収後にWFAがツイッター社と開催した会議について同僚に報告していた。²²⁵ラコウィッツ氏

²¹⁴ ラコウィッツ証言、前掲注2、76:24-77:3。

²¹⁵ ラコウィッツ証言、前掲注2、77:9-12および16-18。

²¹⁶ ラコウィッツ証言、前掲注2、77:16-18。

²¹⁷ ラコウィッツ証言、前掲注2、77:23-24-77:1-3。 ²¹⁸ HJC-WFA-GARM-000059383-383 の位置。

²¹⁹ ブライアン・フラッド、ニコラス・ラナム、ジョセフ・A・ウルフソン、「ハンター・バイデンのラップトップが銃裁判の重要証拠として再びメディアの恥辱となる」、FOXニュース（2024年6月7日）。

²²⁰ 同上。

²²¹ 同上。

²²² 同上。

²²³ マット・タイピ、「The Twitter Files」、SUBSTACK（2022年12月2日）。

²²⁴ HJC-WFA-GARM-000054330。 ²²⁵ 同上。

ラコウィッツ氏はまた、マスク氏のツイッターのリーダーシップについてGARMのステアリングチームのメンバーと「連絡を取り合った」と書き、ユニリーバは「あからさまに党派的な見解（例：ハンター・バイデンのラップトップ暴露）に問題がある」と述べた。²²⁷

ユニリーバのラコウィッツ氏へのコメントは、GARMの党派的な性質と、GARMがブランドセーフティやコンテンツ収益化からどれほど離れているかを示している。実際のブランドセーフティと収益化のポリシーについて議論する機会があったにもかかわらず、ユニリーバは代わりに、マスク氏によるハンター・バイデンのラップトップストーリーの取り扱いに「問題」があると表明することを選択した。²²⁸ユニリーバがマスク氏の行動を信頼していたとすれば、それは、GARMがブランドセーフティとコンテンツ収益化からどれほど離れているかを示している。

マスク氏がツイッターを不適切に扱っていたとか、プラットフォームが安全でないとか言っても、ユニリーバは一方的にユニリーバはツイッター社に対し、ツイッター上で自社の広告費を支出するのをやめるよう要求した。あるいは、ツイッター社に対し、自社の広告がツイッター上でどこにどのように表示されるかについて一方的に要求することもできた。しかし、ユニリーバはラコウィッツ氏のツイッターに対する懸念を逆手に取って、ツイッター社に圧力をかけることを選んだ。

マスク氏がハンター・バイデンのラップトップに関する真実を暴露。ユニリーバはステア・チームの一員として、ステア・チーム全体と他のGARMメンバーの支援を受けて発言する能力を持つラコウィッツ氏の影響力と権力を知っている。ラコウィッツ氏がプラットフォーム全体に及ぼす脅威は計り知れない。ツイッターの収益減少の責任をラコウィッツ氏が負っていることがその証拠だ。²²⁹

ラコウィッツ氏の力はGARMのメンバーと彼らの広告費から生まれています。権力はメンバーにあるため、メンバーがラコウィッツ氏に意見を伝えると、ラコウィッツ氏はその意見をプラットフォームに伝える可能性が高い。最終的に、プラットフォームがラコウィッツ氏からのメッセージを受け取った場合、企業は彼の要求に屈するか、広告収入を失うリスクを負うかの選択を迫られる。

iii. GARMとユニリーバは誤情報の力を利用して、否定的な製品情報を検閲しているレビュー。

ユニリーバは「誤報」という武器を党派政治目的に使用しただけでなく、だけでなく、商品レビューを攻撃して金儲けをするという目的もある。ユニリーバ、GARM、グループMは、TikTokの代表者らとプラットフォーム上の誤情報についての議論に参加した。

²³⁰ ユニリーバがTikTokと協議するためにフラグを立てた例は、ヘアケアのインフルエンサーはユニリーバに否定的な製品レビューを投稿した。²³¹具体的には、このインフルエンサーはユニリーバの「スアベ」ブランドのシャンプーは「まさに食器用洗剤だ」と主張した。²³²その後、GARM、グループM、ユニリーバはTikTokと誤情報について話し合い、動画について議論した。²³³

²²⁶ 同上。

²²⁷ 同上。

²²⁸ 同上。

²²⁹ HJC-WFA-GARM-000030996、-997 ページを参照。

²³⁰ HJC-WFA-GARM-000092398、-399 ページ。²³¹HJC-WFA-GARM-000092398。

²³² HJC-WFA-GARM-000092401。²³³同上



HJC-WFA-GARM-000092401。

この例は、GARM とそのメンバーが誤情報の申し立てを武器にして消費者に損害を与えることができる程度を示しています。ユニリーバのような外国企業が GARM の力を使って政治広告に関するポリシーに影響を与えることは普遍的な懸念事項ですが、GARM の力を使って製品レビューを黙らせることで消費者が受ける損害も、反トラストの観点からは同様に懸念されます。GARM、ユニリーバ、グループ M、ソーシャル メディア プラットフォームの代表者間の議論の結果、製品レビューが誇張されていたとしても誤情報として分類され、ソーシャル メディアから消えてしまうと、消費者は購入について十分な情報を得られなくなります。GARM とそのメンバーがデジタル プラットフォーム全体でいわゆる誤情報ポリシーの広範な範囲に影響を与えることができれば、結果として、消費者が製品について言うことを企業がよりコントロールできるようになり、消費者の情報が少なくなり、顧客獲得競争が減ることになります。

III. ガーマンドの計画された活動は政府にまで及ぶ

検閲と人工知能。

GARMは広告テクノロジー企業と連携し、GARMの GARMは、デジタルプラットフォーム上で広告を配信および監視するための高度なツールに、そのソリューションとその結果生じる偏見を組み込んでいます。GARM内では「アドテックパートナー」として知られるこの企業グループは、企業が広告がどこに表示されるかを把握するのに役立つソリューションを提供しています。また、広告が表示されるコンテンツを特定し、ブランドがサポートしたくないコンテンツの近くに広告が掲載されないようにするのに役立ちます。²³⁴

委員会が検討した文書によると、GARMのメンバーシップは、これらの広告技術パートナーが「GARMの目標を追求するために事業運営に相応の変更を加えることに同意する」という事実を条件としていた。²³⁵この報告書全体を通して見られるように、GARMの「目標」は、ブランドセーフティを装って好ましくない見解を攻撃することである。²³⁶

事実上、GARM のバイアスはそのソリューションに直接組み込まれており、ブランドは GARM の検閲をシームレスに統合できます。さらに、委員会がレビューした文書によると、GARM の広告技術パートナーが、国土安全保障省 (DHS) とそのサイバーセキュリティ インフラストラクチャ セキュリティ エージェンシー (CISA) を支援して、偽情報や誤情報の識別を支援するツールを作成していたことがわかっています。²³⁷

A. GARMの拡大された取り組みは、その偏見と検閲を人工的なものにまで持ち込むことになる。
知能。

GARMのソリューションをより効率的かつ一貫して業界に統合するための取り組み GARMは、大規模なブランドセーフティプロバイダーのコミュニティへの参加を目標としました。²³⁸ このパートナーシップは、GARM が「業界全体が GARM の取り組みを前進させる」のを支援するために設計されました。²³⁹当初、11 社の広告技術サービス プロバイダー（デジタル広告を配信および測定するためのツールとソフトウェア）が GARM コミュニティに参加するよう招待されました。²⁴⁰招待されたプロバイダーは、Double Verify (DV)、Integral Ad Science (IAS)、Oracle Data Cloud/Moat、Peer39、Channel Factory、Pixability、Zefr、OpenSlate、Grapeshot、The Hive、Ebiquity でした。²⁴¹ GARM によると、これらのプロバイダーが選ばれたのは、これらの企業が「コンテンツのモデレーションや収益化を目的としたコンテンツの検出と分類、メディア プランニングと購入を目的としたコンテンツのターゲティング、メディア購入を目的としたキャンペーン レポートなどの機能に従事している」ためです。²⁴²

²³⁴ Amy Fox、「入札前/入札後の検証: どのようなオプションがありますか?」、<https://blis.com/pre-bid-post-bid-verification-options-location-based-campaigns/>。また、David Simutis、「コンテキスト広告: 概要、仕組み、使用理由」、<https://www.peer39.com/blog/contextual-advertising> も参照してください。

²³⁵ HJC-WFA-GARM-000023619。

²³⁶ 下記のセクションIIを参照してください。

²³⁷ HJC-WFA-GARM-000076675。HJC-WFA-GARM-000076674も参照してください。

²³⁸ HJC-WFA-GARM-000057766。 ²³⁹HJC-WFA-GARM-000007848。

²⁴⁰HJC-WFA-GARM-000057768。

²⁴¹ HJC-WFA-GARM-000057768-769。 ²⁴²同上

コンテンツの検出と分類には人工知能（AI）または機械学習を使用します

（ML）は、オンラインコンテンツを特定のリスクレベルのカテゴリに分類して検出します。²⁴³分析されるコンテンツは、ニュース記事、ツイートや投稿などのユーザー生成コンテンツ（UGC）、さらにはYouTube動画です。²⁴⁴コンテンツを分類し、いわゆる「リスクのある」コンテンツの近くに広告が表示されないようにブロックするこのプロセスは、入札前検証として知られています。²⁴⁵たとえば、GARMの広告技術パートナーであるPeer39は、ブランド適合性と安全性のソリューションを広告主に提供しています。

これらの広告主がGARMリスク層を選択できるようにし、企業の広告はGARMのフレームワークに自動的に従います。²⁴⁶

委員会に提出された文書は、GARMの指導部が指示する意図があったことを示唆している。

これらのテクノロジー企業の製品提供を「[GARMソリューションを][テクノロジー企業の]最終製品に組み込む」ことによって強化しました。²⁴⁷たとえば、GARMがこれらの企業をコミュニティに招待したのは、ラコウィッツ氏の言葉を借りれば、「これらの企業がGARMに参加することで、GARM標準がこれらの企業のソリューションの一部として認識され、実装されることが保証される」ためです。²⁴⁸さらに、文書には、これらの企業の成果物を監督し、指示したいというGARMの希望が概説されています。GARMのステアリングチームに説明するメモの中で、ラコウィッツ氏は次のように述べています。

「GARM運営チームによる検討の結果、これらの企業をGARMに加入させるタイミングは極めて重要だと我々は感じている。なぜなら、独立したターゲティングと報告企業の業務には、適用の一貫性を確保するためのある程度の監視が必要だからです。」²⁴⁹

GARM Steer Teamのメンバーは、これらの企業がGARMの検閲を達成するための手段であるとみなしていた。ISBAのSteer Team代表であるフィル・スミスは、GARMの広告技術パートナーであるIASからの電子メールをラコウィッツ氏とグループMのバローネ氏に転送し、「検証会社がGARMの取り組みに呼応し、拡大するのはいつ頃になると思いますか？」と尋ねた。²⁵⁰これに対してバローネ氏は、広告技術パートナーがGARMソリューションを組み込んだ製品を作成する進捗状況を概説し、どれだけの広告技術パートナーが自社のソリューションをGARMの安全基準と適合性フレームワークに合わせているかを詳述した。²⁵¹これらの文書は、

GARMは、自社のフレームワークを多数のテクノロジー企業の製品に積極的に取り入れていました。GARMの標準を多数のアドテク企業に導入することで、選択肢があるという錯覚を生み出しました。競合するアドテク企業が多数あるように見えますが、すべての企業がGARMのフレームワークを実装しているのです。

例えば、ZefrはGARMの広告技術パートナーであり、ブランドセーフティフロアや適合性フレームワークなどのGARMブランドセーフティ基準を維持するためにMLを活用しています。²⁵² Zefrのウェブサイトによると、Zefrのブランド適合性製品は、広告主やプラットフォームに次のようなメリットを提供します。

²⁴³ Amy Fox, 「入札前/入札後の検証: どのようなオプションがありますか?」、<https://blis.com/pre-bid-post-bid-verification-options-location-based-campaigns/>。また、David Simutis, 「コンテキスト広告: 概要、仕組み、使用理由」、<https://www.peer39.com/blog/contextual-advertising> も参照してください。

²⁴⁴ 同上

²⁴⁵ 同上

²⁴⁶ 高度なコンテキスト、Peer39, <https://www.peer39.com/product>。

²⁴⁷ HJC-WFA-GARM-000057768。

²⁴⁸ 同上。

²⁴⁹ 同上

²⁵⁰ HJC-WFA-GARM-000092365、-368 の位置。

²⁵¹ 同上

²⁵² ブランド適合性、Zefr, <https://zefr.com/brandsuitability>。

「複雑な環境に適したGARM標準ブランド」²⁵³ Zefrは、GARM標準をAI製品に直接組み込むことでこの目標を達成し、「独自の識別AIはプラットフォーム上の長年のトレーニングデータによって駆動され、キーワードとテキストベースの分析を超え、責任あるメディアのための世界同盟（GARM）によって設定された業界標準にマッピングされた世界的なファクトチェック組織からのAIとグラウンドトゥルースデータを組み合わせています」と主張しています。²⁵⁴

委員会が入手した内部文書の中で、ゼファーはGARMを厳守していることを公然と認めている。ゼファーのコンテンツポリシー担当シニアディレクター、キャメロン・クレイマー氏は「GARM誤報ポリシー」という件名の電子メールで、GARMに次のように書いている。「この数か月間のGARMの電話会議がいかほど有意義なものであったかをお伝えしたいと思います。ここ[ゼファー]でのポリシー調整に非常に役立っています。」²⁵⁵ 2022年11月、ゼファーはデジタルプラットフォーム上の広告の掲載場所を強調した情報を広告主に報告できる新製品、アトリウムを発表した。

²⁵⁶ ゼファー氏のアトリウムの説明によれば、この製品は「GARM業界のフレームワークに完全にマッピングして」構築されたとのこと。²⁵⁷

YouTube は、GARM の基準に違反するコンテンツの横に広告が表示されないようにする Zefr を利用したソリューションを採用しています。²⁵⁸内部文書によると、ラコウィッツ氏は、このソリューションを「クローズド ループ」と呼びました。これは、広告の配置場所を制御することで特定のコンテンツを広告収入からブロックする機能と、広告主が広告の周囲のコンテンツを確認できるようにする機能の両方を備えているためです。²⁵⁹ これに対するGARMの反応

情報提供は喜びとしか言いようがない。ラコウィッツはゼファーの代表者にこう返答した。「よし、話はクローズドループだ。そうだ…トレーニング用にスクリーンショットが必要だ。これはクラス最高の実行だ」²⁶⁰

この「クラス最高の実行」は、GARMとその広告技術パートナーによって悪用される可能性があります。例えば、GARMフレームワークは、銃や弾薬に関連する2種類のコンテンツのみが高リスクであると公言している。(1)「武器の違法な販売や所持の美化」または「不当な描写」、(2)「不適切な用途での違法な武器の販売/使用/配布の描写」または「有害な行為」である。²⁶¹しかし、GARMの文書によると、Zefrの技術は、銃や弾薬に関連する10のベストレバールの歴史を説明するユーザーによるYouTubeビデオを高リスクとしてフラグ付けした。²⁶²

までに製造されたアクションライフルは262丁。²⁶² このビデオには、ビデオを高リスクとして分類します。ただし、GARM のフレームワークを秘密の広告技術ソリューションと組み合わせると、このビデオは広告収入の大部分を受け取る機会を失い、ビデオ作成者は収入が消えた理由について透明性がなくなります。

²⁵³ 同上

²⁵⁴ 誤情報に対する Zefr AI、Zefr, <https://zefr.com/misinformation>。

²⁵⁵ HJC-WFA-GARM-000008325。

²⁵⁶ アトリウム、Zefr, <https://zefr.com/atrium>。

²⁵⁷ 同上

²⁵⁸ HJC-WFA-GARM-000055220。

²⁵⁹ 同上

²⁶⁰ 同上

²⁶¹ HJC-WFA-GARM-000001893。

²⁶² HJC-WFA-GARM-000113035 -036 で。

GARM は、Facebook と Instagram の親会社である Zefr と Meta の統合に影響力を発揮しました。Rakowitz 氏と WFA の CEO である Stephan Loerke 氏との電子メールのやり取りで、Rakowitz 氏は、Zefr と Meta が提携して、広告主に「キャンペーン後の透明性を提供し、ブランドや代理店に広告が表示される場所を報告できるようにする」という近々のニュースの概要を説明しました。²⁶³次の文で、Rakowitz 氏は「これは [Meta] にとって大きな第一歩であり、[WFA/GARM] がもたらした大きな勝利として認識されるべきです」と述べています。²⁶⁴

ロルケ氏はラコウィッツ氏のメールに「朗報だ。GARMが[両者を結びつける上で]果たした役割を強調するのは理にかなっている」と返信した。²⁶⁵ラコウィッツ氏は「メタからの利害関係者へのメッセージは、『GARMがなければ、私たちはこれらの動きを起こすことができなかっただろう』というものだ。これは[WFA執行委員会]へのメッセージであるべきだ。私たちの要求は満たされている」と返信した。²⁶⁶ラコウィッツ氏は最後に、セオドア・ルーズベルト大統領に自分をたとえて「[執行委員会]に、私たちが『穏やかに語り、大きな棒を持って』というルーズベルトの教義に従って活動していることを理解してもらう必要がある」と述べた。²⁶⁷

GARMのアドテックパートナーとの取り組みは、アドテック企業のソリューションにフレームワークを押し付け、プラットフォームにそのソリューションを採用するよう圧力をかけるだけにとどまらない。GARMはネットワークを活用して、GARMメンバーがブランドセーフティを評価するコンテンツのコレクションであるGARMのShared Source Programにも協力している。²⁶⁸

コンテンツの収集は、類似コンテンツを検出してスコア付けするためのAIおよびMLツールのトレーニングに使用されます。

²⁶⁹ GARM 自身の言葉によれば、Shared Source Program は「コンテンツの分類、コンテンツのターゲティング、コンテンツの測定/レポートに携わるメンバーが使用できる、収益化に適したコンテンツを分類する技術を知らせる共有データセットを作成します」。²⁷⁰このプログラムは、プラットフォームと広告技術パートナー全体で GARM ソリューションをより一貫して全体的に組み込むように設計されました。Interactive Advertising Bureau の IAB TechLab を通じてすべての人に提供されます。²⁷²
²⁷¹ データセットは

ラコウィッツ氏は、コンテンツの分類はプラットフォームに委ねられている決定であると委員会に繰り返し証言した。²⁷³また、誤情報を特定することはプラットフォームの役割であるためできないとも証言した。しかし、内部文書によると、GARMは、完全にGARM自身の偏見と観念に基づいて、広告業界全体でコンテンツの分類方法を標準化する意図を持っていることが示唆されている。²⁷⁴ また、GARMは、既存の技術に検閲を制限するつもりはない。生成AIやメタバースなどの初期段階の製品や技術は、すでにGARMの注目を集めている。²⁷⁵委員会がレビューした文書には、

²⁶³ HJC-WFA-GARM-000042863 -864 で。

²⁶⁴ HJC-WFA-GARM-000042863。 ²⁶⁵同上

²⁶⁶ 同上。

²⁶⁷同上

²⁶⁸ HJC-WFA-GARM-000005465。

²⁶⁹同上

²⁷⁰同上

²⁷¹同上

²⁷²同上

²⁷³ ラコウィッツ証言、前掲注2.37:1-6。

²⁷⁴ ラコウィッツ証言、前掲注 2.65:18-66:10 & 79:25-81:17。 HJC-WFA-GARM-000005465。

²⁷⁵ GARM が Generative AI と Metaverse のブランド セーフティ プレイブックを発表、GARM、<https://wfanet.org/knowledge/item/2023/06/22/GARM-launches-Generative-AI-and-Metaverse-brand-safety-playbook-3>。

委員会は、GARMが「メタバースでの商業化が始まる前に業界が安全要件を理解するのを支援する」ことを目的としていることを示しています。²⁷⁶

B. GARM のパートナーは CISA の政府検閲に関係しています。

委員会と連邦政府の兵器化に関する特別小委員会は、連邦政府が国土安全保障省（DHS）のサイバーセキュリティおよびインフラセキュリティ庁（CISA）を通じて、どのように強制し、

277アメリカの消費者にとって不利益なことに、CISA の検閲活動は GARM とその広告技術パートナーに関係している。CISA は GARM の広告技術パートナーである Channel Factory を利用して、いわゆる誤報や偽情報の議論に役立つ「共通用語集」の作成に協力した。²⁷⁸ GARM の文書では GARM が Channel Factory の用語集を利用したかどうかは不明だが、Channel Factory の用語集が CISA と共同で開発されたことは明らかである。²⁷⁹ Channel Factory のグローバル最高戦略責任者である Phil Cowdell 氏は、この用語集を Rakowitz 氏と共有し、「業界として進歩するためには、業界が共通用語集と詳細な定義が必要になるでしょう。添付されているのは、CISA/DHS と共同で開発した用語集です。これは、有用な出発点となる可能性があります」と書いている。²⁸⁰

カウデルが共有した用語集には、次のような一連の定義が詳述されている。²⁸¹例えば、「安っぽいフェイク」や「コンテンツが選択的または欺瞞的に編集された悪意のある改ざんされたビデオ」は、誤情報や偽情報の拡散に寄与する要因として挙げられている。²⁸²これらの定義が、特に GARM とその広告技術パートナーを通じて悪用される方法は明らかである。例えば、バイデン・ハリス政権は、バイデン大統領の特定の恥ずかしいビデオがいわゆる「安っぽいフェイク」であると根拠のない主張をしている。²⁸³

GARMの広告技術パートナーの触手はオンラインプラットフォーム全体に広がっている。例えば、Channel FactoryはYouTubeのYouTube Measurement ProgramまたはYTMPのメンバーである。²⁸⁴このプログラムは「慎重に審査され、基準を満たした」企業の集まりである[]

²⁷⁶ GARMは誤報に関するガイドライン、広告掲載基準、および対象範囲の拡大を発表
メタバース、GARM、<https://wfanet.org/knowledge/item/2022/06/21/GARM-announces-guidelines-on-misinformation-standards-on-ad-placements-and-expansion-to-cover-the-metaverse>。

²⁷⁷ 例えば、司法に関する上院委員会のスタッフと司法に関する上院委員会の連邦政府の兵器化に関する特別小委員会、第118議会、「偽情報」の兵器化を参照。
偽専門家と官僚：連邦政府が大学と提携してアメリカ人の政治的発言を検閲する方法（2023年）司法に関する上院委員会および司法に関する上院委員会の連邦政府の兵器化に関する特別小委員会のスタッフ、第118回

CONG、CISAの兵器化：「サイバーセキュリティ」機関がいかにしてビッグテックや「偽情報」パートナーと共謀してアメリカ人を検閲したか（2023年）。

²⁷⁸HJC-WFA-GARM-000076774。

²⁷⁹同上

²⁸⁰ 同前

²⁸¹ HJC-WFA-GARM-000076675。

²⁸² HJC-WFA-GARM-000076675、-678 の位置。

²⁸³ハンナ・バンレック、カリヌ・ジャン＝ピエールが「安っぽいフェイク」バイデン動画を倍増させる：「誤情報が多すぎる」、Fox News（2024年6月19日午後12時23分 EDT）、<https://www.foxnews.com/media/karine-jean-pierre-doubles-down-cheap-fake-biden-videos-so-much-misinformation>。

²⁸⁴ YouTube 測定プログラム、YouTube、<https://www.youtube.com/measurementprogram/>。

「[YouTube の] 基準を満たす必要があります。また、[YouTube] は [YTMP メンバー] を、Google メディアを含め、マーケティング パフォーマンスの向上と理解に必要な機能を提供する信頼できるビジネス パートナーと見なしていることを意味します。」²⁸⁵ YouTube は最大かつ最も強力なソーシャル メディア プラットフォームの 1 つですが、その厳選された YTMP プログラムには、いわゆる誤情報について GARM および CISA と連携しているプロバイダーが含まれています。

結論

一方的な行動はシャーマン法第1条では違法ではない。リベラルな企業は保守的なアメリカ人に対する偏見を隠したことはなく、保守的な意見をうまく黙らせることができないことが多い。しかし、これらの企業は単独では達成できなかったことを、2019 年以来、GARMを通じて調整することで達成するために広範囲に取り組んできた。

これらの各社は、合法的に、自社が選んだプラットフォームやニュース アウトレットへの広告を独自に差し控えることができるが、共謀の力と目的は明らかである。ラコウィッツ氏に集団ボイコットはいつ終了するのかと尋ねたところ、オーステッド氏は「Twitter は当社が視聴者にリーチするための重要なプラットフォームなので、再開を検討したい」と説明した。²⁸⁶言い換えれば、長期的には、その企業の競合他社が広告を出し、視聴者にリーチするため、単一の企業がプラットフォームやニュース アウトレットから一方的に広告費を引き揚げることはできない。したがって、広告スペースでの共謀は、本来は消費者にリーチするための広告スペースの自由市場であるはずの人工的な変更を個人の共謀者が利用しないようにする唯一の方法である。

20年前、最高裁判所は共謀を「独占禁止法の最大の悪」と表現しました。²⁸⁷今日でもこの表現は真実です。特定の意見や声を集団的に非収益化し、事実上排除できる強力な企業間の共謀が続くと、無数のアメリカの消費者が何を読み、何を聞くかを選択する能力、さらには自分の発言や文章が他のアメリカ人に届くかどうかさえも破壊されるでしょう。²⁸⁸連邦

GARMやそのメンバーが善意を持っていると主張したからといって、独占禁止法が緩和されるわけではない。²⁸⁸また、GARM が議会への証言で当時の文書の明確な文言を否定したとしても、独占禁止法は依然として施行可能です。委員会は、この危険な反競争的行為に対処するために立法改革が必要かどうかを判断するために、GARM と既存の独占禁止法の妥当性を監視し続けます。

²⁸⁵ 同上

²⁸⁶ HJC-WFA-GARM-000056445、-446 ページ。

²⁸⁷ Verizon Commc'ns Inc.対L. Offs. of Curtis V. Trinko, LLP、540 US 398, 408 (2004)。

²⁸⁸ FTC対上級裁判所裁判法協会、493 US 411, 424 (1990)。